



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

9/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 5º GRUPO DE CÂMARAS	12
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
DIREITO PRIVADO 2	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	18
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
DIREITO PRIVADO 3	39
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
DIREITO EMPRESARIAL	48
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	48
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	50

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação pauliana. Fraude contra credores. Requisitos devidamente preenchidos. Pré-existência da dívida. Doação de quatro imóveis dos avalistas, coobrigados solidários pelo instrumento que deu origem ao crédito, à filha. Consilium fraudis, neste caso, dispensável, mas, de todo modo, que seria presumido. Insolvência não infirmada pelos réus. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1132935-12.2022.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 23/09/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DANO MORAL - PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL - CRÍTICA A EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE PESSOA JÚRIDICA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – ATO ILÍCITO E DANO INEXISTENTES – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1162262-31.2024.8.26.0100](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 16/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Insurgência contra o reconhecimento do direito do autor em obter a escritura definitiva do imóvel – Descabimento - Quitação – Prova – Alegações que não são capazes de infirmar a documentação encartada aos autos – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido. I. Caso em Exame Ação de adjudicação compulsória. A sentença julgou procedente a ação, comprovando a quitação do preço e a aquisição dos direitos pelo autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a procedência da recusa na outorga da escritura definitiva do imóvel, alegada como injustificada pelo autor. III. Razões de Decidir 3. Comprovada a quitação integral do preço e a aquisição dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda. 4. Os requeridos não apresentaram provas de inadimplemento, limitando-se à impugnação. A recusa na outorga da escritura foi considerada injustificada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A quitação integral do preço e a aquisição dos direitos pelo autor justifica a procedência da ação de adjudicação compulsória. 2. A recusa injustificada na outorga da escritura definitiva do imóvel não se sustenta sem provas concretas de inadimplemento. Legislação Citada: Código Civil, art. 493 Decreto-lei nº 58/37, art. 14, § 1.º Jurisprudência Citada: Informação não fornecida no conteúdo.” (Apelação Cível nº [1004878-71.2023.8.26.0445](#), Rel. Álvaro Passos, j. 23/09/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OFERTA DE GARANTIA AO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de

instrumento interposto pela Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência contra decisão que reconheceu a ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença, considerando que o depósito realizado teve caráter de garantia, sem indicação de valor incontroverso ou autorização para levantamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste, a teor do que preconiza o art. 523, §1º, do CPC, em determinar se o depósito judicial realizado pela agravante afasta a incidência de multa e honorários. A agravante argumenta que a execução possui natureza provisória e que o depósito efetuado é suficiente para afastar as penalidades, pois garante o juízo. Alega que exigir pagamento imediato em execução provisória restringe o direito de defesa. Por outro lado, os agravados sustentam que o depósito não foi voluntário, pois não permitiu levantamento imediato e foi acompanhado de impugnação, caracterizando-se como mera garantia, atraindo as penalidades legais. A D. Procuradoria opinou pelo provimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O depósito judicial realizado pela agravante não possui natureza de pagamento voluntário, mas sim de garantia do juízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A manutenção dos consectários legais do art. 523, §1º, do CPC, é justificada, pois o depósito não extinguiu a obrigação, mas preparou a impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. O depósito judicial com caráter de garantia não afasta a incidência de multa e honorários. 2. Apenas o pagamento voluntário e incondicional extingue a obrigação e afasta as penalidades. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 523, §1º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.926.177/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/8/2022. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2153481-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 14/09/2023. TJSP, Apelação nº 0000466-82.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12.03.24.” (Agravo de Instrumento nº [2145323-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 02/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de consignação em pagamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito. A autora sustenta a ocorrência de cobrança indevida de royalties relativos à variedade de cana-de-açúcar CTC4, cuja proteção expirou em 22/07/2020. Alega que a requerida, contudo, emitiu nota de débito referente à safra 2020/2021, sob o argumento de que a cobrança é devida pelo período em que a proteção ainda estava vigente. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma integral do julgado para reconhecer que a ND nº 70008739, de agosto de 2021, corresponde à safra 2021/2022, declarando a inexigibilidade de royalties sobre a variedade CTC4 nesse período e determinando o expurgo dos valores respectivos. Requer, ainda, o reconhecimento da quitação integral da última cobrança considerada legítima (ND nº 70007091), a validade do depósito em consignação e a condenação da apelada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir acerca da legitimidade da cobrança de royalties pela exploração da cultivar CTC4, considerando o termo final de sua proteção legal e a interpretação sistemática das cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes. III. Razões de Decidir: O contrato firmado entre as partes estabelece que os royalties devem ser apurados com base na área efetivamente cultivada no ano-safra anterior, e não no corrente, critério que se mostra compatível com as peculiaridades da cultura da cana-de-açúcar. A Nota de Débito emitida em 2021 corresponde à safra 2020/2021, período em que a proteção da variedade CTC4 ainda se encontrava vigente, legitimando a cobrança. Nos termos contratuais, compete ao produtor apresentar, ao final de cada ano-safra,

mapa cartográfico indicando a área plantada para cada variedade de cana, procedimento que, aliado à análise das práticas contratuais, demonstra que os pagamentos eram sempre realizados em relação ao ciclo agrícola já encerrado, afastando-se, assim, a alegação de vinculação à safra corrente. Ademais, a expiração da proteção legal em 22/07/2020 não compromete o direito da demandada, pois este se aperfeiçoa com o plantio já existente no início do ano-safra, sendo mensurado em 1º de abril do exercício subsequente. Os valores ora discutidos decorrem de cultivares já plantados, multiplicados ou germinados em 1º de abril de 2020, portanto ainda abrangidos pela proteção prevista no art. 11 da Lei nº 9.456/1997, cuja vigência se estendeu até 22/07/2020, quando a utilização na safra respectiva já havia se consumado. **IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.** Tese de julgamento: 1. A cobrança de royalties é devida com base na área cultivada no ano-safra anterior. 2. A proteção da cultivar CTC4 estava vigente durante a safra 2020/2021, justificando a cobrança. Ante o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.” (Apelação Cível nº [1018971-89.2021.8.26.0451](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 02/09/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de Terceiro. Recurso não provido. I. Caso em Exame 1. Assuã Construções Engenharia e Comércio Ltda. – Em Recuperação Judicial interpôs recurso de apelação contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de embargos de terceiro, opostos em face da Comissão de Representantes do Residencial Privilège, em ação de imissão na posse. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da embargante como terceiro na ação principal e (ii) a posse legítima sobre o imóvel objeto da lide. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de terceiro são inadequados ao caso, pois a embargante não demonstrou ser terceiro em relação ao processo principal, havendo confusão patrimonial com a incorporadora destituída. 4. A embargante não possui posse legítima sobre o imóvel, apenas detenção decorrente de contrato de execução de obras, sem título jurídico que justifique a oposição à posse dos adquirentes. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A embargante não é terceiro legítimo na ação principal. 2. A posse alegada é precária e não justifica os embargos de terceiro. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 674. Código Civil, art. 1.196. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp Nº 1664667 - RS (2017/0072418-8), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.09.2022.” (Apelação Cível nº [1010817-19.2025.8.26.0071](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 04/09/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por José Ribamar Fernandes contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária em face da CDHU, reconhecendo a natureza pública do imóvel e sua insuscetibilidade de usucapião. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de usucapião de imóvel pertencente à sociedade de economia mista, considerando diferentes correntes doutrinárias sobre a natureza

dos bens dessas entidades. **III. Razões de Decidir** 3. A teoria exclusivista, adotada por este Tribunal, considera os bens da CDHU como públicos por destinação, insuscetíveis de usucapião. 4. A Constituição Federal, em seus artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, veda a usucapião de bens públicos, aplicável aos imóveis da CDHU destinados à política habitacional. **IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO.** Tese de julgamento: 1. Bens de sociedades de economia mista destinados a políticas públicas são insuscetíveis de usucapião. 2. A ocupação irregular de tais bens configura mera detenção, sem animus domini. Legislação Citada: CF/1988, art. 191, parágrafo único; CC, art. 1.238; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000835-68.2022.8.26.0270, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2023. STJ, AgInt no REsp 1.719.589/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 6/11/2018, DJe 12/11/2018. TJSP, Apelação nº 1004229-06.2015.8.26.0884, Rel. Marcelo Semer, 5ª Câmara de Direito Público, j. 02/09/2020.” (Apelação Cível nº [1007576-91.2018.8.26.0100](#), Rel. Olavo Paula Leite Rocha, j. 17/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro civil de ascendentes do autor, devido a divergências nos registros realizados no Brasil, que só podem ser verificadas com base em documentos originais de país estrangeiro. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a retificação dos registros civis dos ascendentes do autor sem a apresentação dos documentos originais do país de origem. III. Razões de Decidir A correção da grafia dos patronímicos dos ascendentes é pertinente para fins de exigência de dupla cidadania, conforme art. 57 e 109 da Lei nº 6.015/75. Contudo, as divergências nos registros impõem a apresentação de certidão/registro de nascimento original, lavrado no país de origem, para comprovar a veracidade dos nomes, uma vez que das provas dos autos não restou comprovada a pretensão autoral. Sentença mantida. **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1000230-16.2025.8.26.0142](#), Rel. James Siano, j. 18/09/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Direitos Autorais – Recursos de ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação de danos morais por violação de direitos autorais. A ré foi condenada a vincular o nome do autor como compositor às obras musicais e a pagar R\$ 15.000,00 por danos morais - Ilegitimidade passiva que restou afastada, aplicando-se a teoria da aparência e deve ser mantida, pois a ré é a pessoa jurídica que se estabelece, auferir lucros e representa os interesses do grupo no território nacional, sendo a face visível e acessível do conglomerado no Brasil – A responsabilidade da ré decorre do risco de sua atividade empresarial, devendo zelar pela regularidade do conteúdo veiculado. O valor de R\$ 15.000,00 é adequado e proporcional considerando que o autor da ação é um dos compositores das músicas indicadas. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, o qual encontra-se caracterizado nos autos a partir de 20 de junho de 2024. Honorários advocatícios bem fixado na origem - Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros de mora.” (Apelação Cível nº [1123769-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 17/09/25).

“**CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.** ERRO MÉDICO. ALEGADA NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A

QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. NOVA PERÍCIA QUE SE REVELAVA DISPENSÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. **RESPONSABILIDADE CIVIL**. DANO MORAL OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL QUE, MESMO CONCLUINDO PELA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA MÉDICA, AFIRMOU QUE A "SÍNDROME DE NICOLAU" (EMBOLIA CÚTIS MEDICAMENTOSA) PODE SER EVITADA SOMENTE SE HOVER "UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR". RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA REALIZADO PELO HOSPITAL RÉ, DIAS APÓS O ATENDIMENTO, QUE CONCLUIU ERRO NO ATENDIMENTO DO MENOR (FILHO DA AUTORA). AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO (APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR) SEM ORIENTAÇÃO DE ENFERMEIRO, APLICANDO O MEDICAMENTO 'BENZETACIL' EM LOCAL EQUIVOCADO E EM DOSE SUPERIOR AO PERMITIDO PARA UMA CRIANÇA DE DOIS ANOS, SENDO POSTERIORMENTE DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA PELO HOSPITAL RÉU. MENOR QUE, EM DECORRÊNCIA DE TAL ERRO, DESENVOLVEU QUADRO DE ISQUEMIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, GLÚTEO E BOLSA ESCROTAL, QUE LEVOU À AMPUTAÇÃO DOS CINCO DEDOS DO PÉ DIREITO, ALÉM DE ATROFIA MUSCULAR DA PANTURRILHA DIREITA, PÉ EQUINO DIREITO E ENCURTAMENTO DA PERNA DIREITA. IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS INDIRETOS OU POR RICOCHETE BEM DEMONSTRADOS. REPARAÇÃO DO DANO MORAL FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL QUE NÃO MERECE REFORMA. QUANTIA ARBITRADA QUE SE REVELA APTA A PUNIR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS PELO COMPORTAMENTO ANTIJURÍDICO, BEM ASSIM REPARAR A PARTE REQUERENTE (GENITORA) PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, SEM TRADUZIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA ENFRENTADA PELA AUTORA OU PARCIAL INCAPACIDADE ENFRENTADA PELO FILHO QUE NÃO IMPEDE DE EXERCER NOVAMENTE ATIVIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS." (Apelação Cível nº [1004112-23.2020.8.26.0348](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 17/09/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por erro médico – Preliminar de legitimidade passiva – O pedido inicial não versa sobre a responsabilidade civil do Estado, nem imputa responsabilidade a servidor público, sendo irrelevante o fato ter ocorrido em hospital no atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) – Médico contratado que não se equipara a agente público – Legitimidade passiva do médico reconhecida. Responsabilidade do médico e hospital que atenderam a gestante e a recém-nascida pelos danos morais e materiais causados – Parto realizado sem o acompanhamento médico adequado – Demora na realização do parto que redundou em sofrimento fetal, hipóxia e paralisia cerebral da autora – Laudos periciais que concluíram que a assistência médica não seguiu o protocolo de obstetrícia, e a presença de mecônio e o consequente sofrimento fetal foram confirmados, por constarem na ficha de anestesia – Requisitos para a responsabilidade civil comprovados: conduta do agente, nexo causal e efetiva ocorrência do dano – Danos morais e materiais fixados com razoabilidade – **Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do espólio do médico e para condená-lo, de forma solidária com a Santa Casa de Dois Córregos, ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora.**” (Apelação Cível nº [0000730-16.2014.8.26.0165](#), Rel. Costa Netto, j. 31/07/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Demanda voltada à obtenção de informações necessárias à identificação de infratores, com base no art. 10, §1º, e art. 22, caput e §1º, da Lei nº 12.965/14

(Marco Civil da Internet) - R. sentença de procedência – Descabimento do inconformismo - É cabível a determinação judicial para remoção imediata de conteúdo que viole direitos autorais e seja disponibilizado em grupos específicos - O direito ao sigilo dos dados dos usuários não é absoluto, e deve ser relativizado quando estiver em jogo o combate à prática de ilícitos e a proteção de direitos fundamentais de terceiros, como o direito autoral e o direito à imagem - Precedente deste E. Tribunal – Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012945-90.2023.8.26.0100](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 10/09/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declarar a rescisão do contrato de plano de saúde, a abusividade da cláusula de aviso prévio e a inexigibilidade das mensalidades posteriores, com devolução dos valores pagos. A parte autora sustenta que é vedada a exigência de prazo de permanência ou aviso prévio na rescisão contratual. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, considerando a proteção ao consumidor prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias viola o direito à liberdade de escolha do consumidor e é considerada abusiva, conforme decisão em Ação Civil Pública com efeitos "erga omnes" e "ex-tunc". IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031064-34.2025.8.26.0002](#), Rel. Lia Porto, j. 12/09/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determinou o restabelecimento da comunicação sobre o autor à curadora por meio de ligação telefônica e pelo WhatsApp. Insurgência da requerida – Desacolhimento – O paciente incapaz se encontra em internação de longa duração (desde 2012) em estado de alienação mental e com dependência integral de assistência, sendo sua irmã e curadora a única responsável por seus cuidados. A eliminação de canais eficientes e céleres de contato pode causar prejuízos ao agravado. Decisão mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2345846-93.2024.8.26.0000](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 10/09/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA – PRETENSÃO VISANDO À AVERBAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PELO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FEITO POR VIA INCIDENTAL EM EXECUÇÃO JUDICIAL – REGISTRO DE BEM DE FAMÍLIA PERTINENTE SOMENTE NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016916-82.2023.8.26.0068](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 10/09/25).

“COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEVANTAMENTO DE GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Pleito autoral que visa as baixas nas alienações fiduciárias que pendem sobre os imóveis adquiridos. Compromissário comprador que

quitou integralmente o preço dos imóveis. Sentença de procedência. Insurgência da corrê Ore Securitizadora S. A. Descabimento. A Súmula nº 308 do STJ também incide em se tratando de alienação fiduciária, não sendo a diferença entre tal modalidade de garantia e a hipoteca suficiente para afastar o âmbito de aplicação do enunciado sumular, visto que a intenção da Corte ao editá-la, foi a de proteger o adquirente de boa-fé que cumpriu sua obrigação firmada no contrato de compra e venda, quitando o preço. Precedentes. Deferimento da adjudicação que deve ser mantido. Manutenção da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (art. 82, § 2º combinado com art. 85, "caput", do CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1013085-89.2024.8.26.0068](#), Rel. Salles Rossi, j. 17/09/25).

"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decreto de improcedência – Oposição de dois Embargos de Declaração – Rejeição de ambos – Pedido de reforma do embargante – Descabimento – Afastamento de preliminar – Pronunciamento do juiz natural da causa originária suficientemente fundamentado sobre a sua livre convicção de reconhecimento da existência de fraude à execução retratada pela má-fé do adquirente – Carência de defeito sujeito à decretação de nulidade – Falta de concreto prejuízo adjetivo – Ausência de irregularidade capaz de comprometer a idoneidade do julgamento do mérito – Cumprimento de sua finalidade – Obediência ao princípio da ubiquidade – Desapego ao rigorismo formal – Obtenção de máximo resultado com o mínimo emprego de atividades públicas e privadas – Comprovação de aquisição do imóvel por contrato de compra e venda em 17 de fevereiro de 2020 e lavratura de escritura aos 14 de junho de 2021 – Juntada do mandado de citação nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em 28 de novembro de 2007 – Início da execução em 4 de abril de 2018 – Distribuição de diversas ações, em nome do executado – Responsabilidade do comprador à exigência de certidões negativas – Dispensa injustificada – Confissão de negócio celebrado entre parentes sobre coisa obtida por herança – Discrepância entre o valor convencional e aquele de mercado – Privação de demonstração do efetivo pagamento por transferência eletrônica – Escassez de discriminação do bem junto ao Fisco – Indeferimento de impenhorabilidade de bem de família – Ineficácia subjetiva da alienação – Inadmissibilidade do imóvel como componente do patrimônio do comprador – Dever do executado à satisfação do crédito – Incogitável exceção pessoal – Sentença mantida – Recurso improvido." (Apelação Cível nº [1002019-82.2025.8.26.0002](#), Rel. Salles Rossi, j. 24/09/25).

"APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda voltada ao custeio de sessões de hemodiálise HDF em favor do autor – Improcedência decretada – Inconformismo do polo ativo – Acolhimento – Tal qual observado por esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento (deferindo a tutela de urgência que fica aqui restabelecida), o autor, portador de doença renal crônica, realiza hemodiálise junto à clínica indicada na exordial, desde janeiro de 2023 (sendo os reembolsos efetuados em 78% dos valores, integralmente, pela operadora, até fevereiro de 2024, quando passaram a ficar limitados em 15%) – Contrato que possui cláusula de 'livre escolha' – Cláusula que estabelece os critérios de reembolso (em US/Múltiplos) que apresenta redação duvidosa, prejudicando o consumidor – Cobertura e reembolso devidos, na forma já determinada em sede de agravo de instrumento – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido." (Apelação Cível nº [1127875-87.2024.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 24/09/25).

“APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Sentença de improcedência – Inconformismo – Pretensão de anulação da sentença homologatória de acordo feito entre os corréus em embargos de terceiro – Alegação de que a sentença convalidou "ato fraudulento e imoral", ocasionando-lhe prejuízos – Desacolhimento – Acordo que apenas interferiu na decisão proferida na execução proposta por Miguel (aqui réu) em face do Sr. Fausto diante da ausência de bens para satisfazer a execução, reconhecendo a ineficácia da alienação das cotas sociais perante o credor exequente, nada se referindo ao autor – A empresa Genus, por sua, vez manejou os embargos de terceiro com vistas a afastar a penhora que recairia sobre as cotas que lhes foram transferidas – O exequente pretendia receber o seu crédito e a Genus preferiu efetuar o acordo e pagamento, livrando da penhora referidas cotas – O acordo, que se pretende anular, não foi a causa do prejuízo alegado pelo autor, mas a ação aparentemente ilícita de seu então sócio Fausto (terceiro aos autos) ao aniquilar o patrimônio da empresa e, consequentemente, o patrimônio do autor – Ausente prova de atuação fraudulenta entre os corréus na formulação do acordo – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0016887-80.2005.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 24/09/25).

“Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Massa falida. Cessão de crédito falsificada junto ao DAEE no valor de R\$116.161.788,61. Perícia grafotécnica que comprovou categoricamente a falsificação das assinaturas dos representantes legais da empresa cedente. Metodologia científica baseada na análise dos elementos individualizadores da escrita. Falsificação por imitação caracterizada. Apelada que atuou como síndica da massa falida entre 1997 e 2011. Alegação de gestão fraudulenta e omissão sistemática sobre a existência da cessão nos autos falimentares. Responsabilidade civil que exige demonstração cumulativa de conduta, dano, nexo causal e culpa ou dolo. Prescrição quinquenal do crédito junto à Fazenda Pública consumada em 1999, antes da nomeação da apelada como síndica. Impossibilidade de estabelecer nexo causal entre a conduta da apelada e a perda do crédito. Ação de cobrança ajuizada em 2015 julgada improcedente com reconhecimento da prescrição pela 11ª Câmara de Direito Público. Comprovação de falsificação documental que não gera automaticamente o dever de indenizar quando ausente o nexo de causalidade. Demais teses recursais sobre gestão negligente, benefício próprio, ação revocatória paralela e compensação de créditos que restam prejudicadas pela ausência de nexo causal. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais majorados para 12% sobre o valor da causa. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006153-96.2018.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 24/09/25).

5º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAR VALIDADE DE V. ACÓRDÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA E PRESCRIÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pretensão de desconstituição do v. acórdão que decretou a dissolução da pessoa jurídica ora autora e determinou a adoção das providências necessárias à nomeação de um liquidante, com cumprimento do disposto no art. 61 do Código Civil. 2. Preliminares arguida pela ré. Descabimento. Legitimidade ativa que se extraí do texto legal (art. 976 do CPC). Representação processual sem

máculas. Ação proposta dentro do prazo bienal legal (art. 975 do CPC). 3. Violação manifesta à norma jurídica. Inexistência. Legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação de dissolução da associação devidamente reconhecida. Inadmissibilidade da ação autônoma de impugnação para corrigir supostos erros de julgamento ou reanalisar a justiça da decisão. 4. Erro de fato. Questão da inatividade da associação autora amplamente debatida e fundamentada. Demonstração de mero inconformismo. Evidente pretensão de rediscussão da causa, porque desfavorável à autora. Rescisória que não é sucedâneo recursal. 5. Pedido de condenação da autora às penas de litigância de má-fé. Rejeição. Ausente prova de dolo ou má-fé. 6. Ação julgada improcedente. Extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).” (Ação Rescisória nº [2235325-18.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09/09/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a fornecer registros de acesso (IP de origem, datas, horários e fusos) das contas de WhatsApp indicadas, relativos aos seis meses anteriores ao ajuizamento da ação. Recurso da ré. Interesse processual configurado. Legitimidade do provedor de aplicação reconhecida. Alegada impossibilidade temporal afastada. Ciência do litígio que impõe o dever de preservação dos dados até o cumprimento da ordem judicial, nos termos da boa-fé objetiva e da cooperação processual. Precedentes do STJ. Manutenção das astreintes fixadas. Inexistência de obrigação legal de armazenamento e fornecimento de número de IMEI. Recurso da autora improvido nesse ponto. Distribuição do ônus sucumbencial ajustada para excluir condenação da ré. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1152704-35.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 09/09/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Sentença de improcedência. Ausência dos requisitos legais. Existência de contrato de locação celebrado entre o companheiro da apelante e a inventariante do espólio. Evidenciada a posse precária. Ausência de animus domini. Procedência de ação possessória não induz reconhecimento da propriedade, conforme dispõe o art. 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil. Alegação de doação verbal que carece de consistência probatória. Laudo pericial que reconhece a apelante como proprietária extrapola os limites técnicos da perícia. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000217-56.2019.8.26.0003](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 09/09/25).

“REIVINDICATÓRIA, C/C COBRANÇA - Extinção sem julgamento de mérito, com fundamento na inépcia da inicial - Inconformismo - Prazo já devolvido em anterior acórdão - Advogado que, litigando em causa própria, preferiu atacar o magistrado, sem dar efetivo cumprimento à determinação para deixar claros os pedidos e fundamentos - Valor da causa conforme proveito econômico, nas ações de imissão na posse - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1020513-87.2019.8.26.0007](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 09/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Ação de cobrança ajuizada pelo ex-cônjuge, visando o ressarcimento de 65% das parcelas de financiamento

bancário de imóvel comum, pagas pelo autor após a partilha homologada no divórcio. Demanda julgada parcialmente procedente. A reconvenção foi julgada improcedente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o prazo prescricional para a cobrança das parcelas; (ii) a alegação de cerceamento de defesa pela ré; (iii) a alegação de enriquecimento sem causa do autor; (iv) a nulidade da sentença por falta de fundamentação e omissão; (v) a fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de Decidir 3. Mantida a aplicação do prazo prescricional trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC. 4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois as provas documentais são suficientes. 5. A obrigação de arcar com o financiamento decorre de acordo formal homologado judicialmente, afastando a tese de comodato e responsabilidade integral do autor pelo pagamento de todas as prestações do contrato. 6. A sentença não é nula por falta de fundamentação nem omissa, e a compensação será apurada em cumprimento de sentença. 7. Honorários advocatícios. Aplicação do disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Precedente do STJ. IV. Dispositivo e Tese 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Aplicação do prazo prescricional trienal, no caso concreto. 2. Fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, e na forma do art. 85, § 2º do CPC e entendimento do STJ.” (Apelação Cível nº [1011943-04.2022.8.26.0009](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09/09/25).

“INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu pedidos do herdeiro-agravante para inclusão na partilha de casas edificadas em terreno inventariado, avaliação judicial dos bens e prestação de contas pela inventariante - Inconformismo - Não acolhimento - Impossibilidade de inclusão das casas na partilha - Imóveis edificados sem averbação no Cartório de Registro de Imóveis e que devem ser regularizados pelos interessados - Partilha das casas que ocorrerá, por consequência, em decorrência da partilha do terreno inventariado onde foram erigidas - Avaliação e venda judicial dos bens que não se mostram adequadas nos autos do inventário - Herdeiros que podem promover a venda extrajudicial dos bens em conformidade com o valor de mercado, ressalvada a possibilidade de avaliação e alienação judicial em caso de conflito entre os interessados - Pretendida prestação de contas da inventariante que deve ser postulada de forma justificada em via própria, por meio de incidente aos autos do inventário - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2024106-21.2025.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 16/09/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por mensagens ofensivas em rede social inicialmente ajuizada em face de desconhecido - Expedição de ofícios para identificação do perfil - Pedido de inclusão de Maria Ivaneide e Luiz Henrique no polo passivo com base nas informações vindas pelos ofícios - Requeridos que apresentaram contestação e esclareceram que não praticaram os atos descritos na inicial, indicando a verdadeira responsável Maria Inês - Contestantes que permitiram que Maria Inês usasse internet contratada em nome deles - Decisão que deferiu pedido de substituição do polo passivo e extinguiu o feito sem julgamento do mérito em relação aos requeridos Maria Ivaneide e Luiz Henrique, por ilegitimidade passiva, condenando a autora ao pagamento de verba honorária - Inconformismo desta - Acolhimento - Demandante que não deve arcar com o pagamento de verba honorária - Hipótese em que os requeridos Maria Ivaneide e Luiz Henrique deram causa à sua inclusão no polo passivo permitindo que terceiro utilizasse internet contratada em seu nome - Agravado provido.” (Agravado de Instrumento nº [2185716-95.2025.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 16/09/25).

“**TUTELA PROVISÓRIA** - Ação de indenização por erro médico - Decisão que revogou tutela de urgência para restituição de lente ocular explantada ao agravante ante a informação de impossibilidade de cumprimento da tutela - Inconformismo - Não acolhimento - Lente que após reclamação do agravante foi enviada ao fabricante na Inglaterra para análise, tornando inviável o cumprimento da tutela - Revogação adequada - Restituição da lente para produção de prova técnica que, ademais, não se revelou necessária em sede de tutela - Imprescindibilidade da prova, imposição de penalidades para a restituição da lente e eventual determinação de medidas alternativas que devem ser objeto de deliberação na fase instrutória - Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2127155-78.2025.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 16/09/25).

“**ASSOCIAÇÃO**. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e pedido de suspensão das cobranças efetuadas pela cooperativa em face dos associados moradores. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, dada a existência de coisa julgada. Apelo interposto pela associação autora. Não convencimento. Distrato realizado entre a cooperativa / compromissária compradora e a efetiva proprietária dos lotes que não tem o condão de afetar a relação jurídica existente entre os associados e a cooperativa. Legalidade da cobrança efetuada pela cooperativa aos cooperados, referente ao valor dos rateios das despesas incorridas e apuradas no decorrer dos anos, já reconhecida como devida pelo Poder Judiciário e, por isso, inadmissível nova apreciação. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1022084-82.2023.8.26.0224](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 23/09/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO**. Sentença de procedência. Insurgência da Municipalidade. Acolhimento. Imóvel localizado no 2º Perímetro de São Sebastião, inserido em terras devolutas. Área objeto de ação discriminatória e demarcatória, transitada em julgado. Bem público, insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, 102 do Código Civil e Súmula nº 340 do E. STF. Documentação apresentada que não comprova posse qualificada desde período anterior ao Código Civil de 1916. Registros paroquiais desprovidos de eficácia jurídica para fins de comprovação do exercício da posse. Sentença reformada. **RECURSO PROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1002701-96.2023.8.26.0587](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 09/09/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Exibição de "nome morto" de pessoa transgênero em transações PIX. Sentença de procedência. Insurgência da instituição financeira. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Apelante que sustenta ser a gestão dos dados do sistema PIX de responsabilidade exclusiva do Banco Central (Bacen). Descabimento. Resolução BCB nº 01/2020 que atribui às instituições participantes o dever de gerenciar os dados cadastrais de seus clientes e manter seus registros internos atualizados em relação ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). Falha na prestação de serviço configurada. Manutenção do nome de batismo do autor (deadname) em comprovantes de transferências que expõe o consumidor a constrangimento e viola direitos da personalidade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Valor de R\$ 5.000,00 fixado na origem que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1005080-13.2024.8.26.0510](#), Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 04/09/25).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS POR EMPRESA INSERIDA NO POLO PASSIVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, APÓS A CITAÇÃO – RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL EM PRIMEIRO GRAU – Insurgência da parte autora (embargante) contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos, para o desfazimento da constrição determinada sobre os direitos minerários a ela cedidos, declarando a ocorrência de sucessão empresarial – Não acolhimento – Rejeição das preliminares de vício de fundamentação arguidas pela apelante – O E. Juízo a quo analisou os pontos necessários à conclusão adotada, de forma que o fato de ser desfavorável à pretensão não exprime vício de fundamentação, sendo as questões aludidas no recurso e não individualmente examinadas pertinentes ao mérito – Apelante apresentara pedido de julgamento da ação com base nos documentos já juntados e o julgamento ocorreu dessa forma, o que tornou prejudicado o pedido de facultar-se a especificação de provas caso verificada a necessidade de dilação probatória, formulado em ordem subsidiária na mesma petição – Impertinente a circunstância de a apelante não ser parte no incidente de desconsideração e a de ainda não ter sido julgado referido incidente, porque não se está apreciando a configuração dos requisitos legais da desconsideração, mas de sucessão empresarial ou fraude à execução, institutos que não ensejam nem se subordinam à excepcional superação da autonomia patrimonial e em relação aos quais a apelante teve ampla possibilidade de se manifestar, por meio dos embargos, nos quais se defende dos fatos alegados (contexto que circundou a cessão dos direitos minerários) e não da capitulação jurídica dada pelo Juízo (sucessão ou fraude) – No caso concreto, foi demonstrada a ocorrência de sucessão de fato, ante a comprovação da continuidade, pela apelante, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante e no mesmo endereço, no que se refere aos direitos minerários cedidos, abrangendo todos os elementos econômicos voltados ao aproveitamento destes, em decorrência de instrumento particular de cessão gratuita, não importando, nesse contexto, a data de constituição da sucessora – Em paralelo, no quadro em apreço, tem-se a

concretização do disposto no art. 792, IV, do CPC (fraude à execução caracterizada pela alienação quando tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência) e a comprovação, pelo apelado, de que a empresa apelante tinha conhecimento do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, como demonstrado concreta e detalhadamente nas contrarrazões ao recurso – A argumentação expendida pelo apelado, amparada nos documentos juntados pelas partes, corrobora tanto a alegação de fraude à execução como a de sucessão patrimonial – É indiferente, para a pretensão manifestada pela apelante nos embargos de terceiro, a declaração de fraude à execução ou de sucessão empresarial, pois a consequência de uma ou outra seria a mesma, levar ao não acolhimento do pedido de desfazimento da constrição determinada provisoriamente sobre os direitos minerários cedidos – Recurso desprovido, com a ressalva de que a responsabilidade da apelante se adstringe aos direitos minerários adquiridos e provisoriamente constritos pelo Juízo do incidente de desconconsideração, a não ser que haja sua regular inclusão neste e sobrevenha deliberação final contrária em cognição exauriente, com majoração da verba advocatícia sucumbencial.” (Apelação Cível nº [1038284-09.2023.8.26.0114](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 04/09/25).

“TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS – Ação de cobrança - Sobre-estadia (*demurrage*) de contêineres – Sentença de procedência – Irresignação da ré – QUESTÕES PRELIMINARES - Violação à dialeticidade, arguida pela autora em contrarrazões – Não acolhimento – Rejeição, outrossim, das preliminares de nulidade da citação, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva *ad causam* e denúncia da lide, arguidas pela requerida em apelação - MÉRITO – Contestação intempestiva – Revelia configurada – Para além, os documentos carreados aos autos demonstram o fato constitutivo do direito da autora - Contrato de adesão – Ausência de abusividade – Relação comercial entre partes capazes e conhecedoras do meio marítimo – Pedido de redução dos valores cobrados a título de sobre estadia – *Demurrage* que possui natureza de indenização – Não incidência do disposto no art. 413 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022117-91.2024.8.26.0562](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 18/09/25).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – Insurgência das instituições bancárias requeridas contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a invalidade do contrato de empréstimo celebrado com a primeira e das movimentações feitas na conta da segunda, condenando-as à devolução dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – Contrato com o Banco Itaú formalizado por meio de biometria facial, com inserção de dados pessoais corretos, cópia de documento e destinação do valor mencionado na inicial à conta do apelado – Regularidade da contratação evidenciada – Assinatura aposta ao contrato classificada como eletrônica simples, nos termos da Lei nº 14.063/2020, pois, com a biometria facial, cópia do documento de identificação, aceites específicos para cada etapa da contratação, transferência do valor ajustado para a conta do apelado e inserção de dados pessoais corretos, permite identificar o seu signatário e a autenticidade da manifestação de vontade – Transações bancárias no Banco Bradesco (aplicação e saque) subsequentes exigiam a utilização de cartão ou de senhas pessoais do apelado, correntista – Inexistência de relato de extravio ou uso indevido – Responsabilidade afastada – Reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Aplicação por semelhança do entendimento do C. STJ acerca de danos decorrentes de compras feitas com a entrega voluntária do cartão original e

senha pessoal do correntista (REsp 2.155.065-MG) – Improcedência da pretensão de declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos, ficando prejudicados, por consequência, os pedidos de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais, assim como as razões dos recursos correlatas – Recursos providos, com redistribuição das verbas sucumbenciais, ressalvada a gratuidade da justiça conferida ao apelado – Fixação de prazo para a complementação do preparo recursal pelo Banco Itaú Consignado S.A., conforme cálculo apresentado.” (Apelação Cível nº [1025863-88.2024.8.26.0554](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 18/09/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial - Penhora e leilão de veículo adquirido em consórcio, com alienação fiduciária em favor de terceiro (Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.) - Superveniente pedido de desistência da arrematação, com a respectiva restituição de valores, por ter sido surpreendido pela superveniência de agravo de instrumento com efeito suspensivo. Razões de decidir - Perda de interesse recursal - Julgamento prejudicado - Nulidade do procedimento expropriatório, contudo, que impõe seja reconhecida de ofício - A constrição e a alienação não poderiam ter recaído sobre a integralidade do bem, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (art. 835, XII, CPC) - Manifestação da instituição financeira (fls. 3185 dos autos principais) que confirma a existência do gravame e a prioridade de seu crédito - Determinada a restituição dos valores ao arrematante e a observação de que eventual realização de novo leilão, se for o caso, deverá recair sobre os direitos do devedor - Nulidade declarada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento nº [2177516-02.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 17/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse c/c pedido liminar – Insurgência da Defensoria Pública em face de decisão que deferiu a tutela antecipada – Acolhimento – Ocupação coletiva – Pessoas em situação de vulnerabilidade – Atuação do Poder Judiciário que requer cautela – Necessidade de designação de audiência prévia de mediação, nos termos do artigo 565, do CPC – Tratando-se de ocupação coletiva, antes de determinar a desocupação do imóvel, impõe-se a designação de audiência de mediação, com a presença das partes, da Defensoria Pública e do Ministério Público – Data de início da turbulação, que ademais, parece controvertida – Decisão reformada – Recurso Provido.” (Agravo de Instrumento nº [3004681-88.2025.8.26.0000](#), Rel. Jacob Valente, j. 17/09/25).

“Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Responsabilidade da transportadora afastada em primeiro grau ao fundamento de culpa exclusiva das consumidoras. Apelação interposta pelas autoras. Alegação de falha na prestação do serviço de transporte aéreo por despreparo da companhia para o embarque de animais de estimação. Alegação de que o despreparo configura fortuito interno, que o atraso superior a 24 horas e a ausência de assistência material geraram o dever de indenizar, inclusive pela perda de compromissos. Razões de decidir. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da transportadora que pode ser elidida pela culpa exclusiva do consumidor, consoante artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor - Impedimento de embarque resultante da dificuldade de manejo dos animais de estimação, inviabilizando o cumprimento dos procedimentos de segurança em tempo hábil - Conduta da

companhia aérea que configura exercício regular de um direito, em consonância com o art. 188, I, Código Civil, visando a segurança da operação - Ausência de comprovação, pelas autoras, da efetiva perda de compromissos profissionais ou pessoais - Dano hipotético que não gera dever de indenizar - Assistência devida prestada com a acomodação em voo posterior - Inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de conduta atribuível às próprias passageiras. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003287-71.2025.8.26.0003](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 17/09/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NA PENDÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA. I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiros opostos por sociedade empresária em face de empresa exequente, declarando eficaz alienação de imóvel e afastando medidas constritivas. A embargante alegou ter adquirido imóvel de boa-fé, enquanto a apelante sustentou ocorrência de fraude à execução mediante operações societárias fraudulentas destinadas ao esvaziamento patrimonial da devedora. II. Questões em discussão. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à prova da propriedade do bem; (ii) saber se restou configurada fraude à execução na alienação do imóvel, considerando que a transferência patrimonial ocorreu em 2014, após o ajuizamento da execução em 2007; (iii) saber se a terceira adquirente agiu de má-fé ao participar de esquema fraudulento para esvaziamento patrimonial da devedora, afastando a aplicação da proteção conferida pela boa-fé. III. Razões de decidir. Rejeitou-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o magistrado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes. Reconheceu-se a fraude à execução configurada nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez demonstrado que a alienação do imóvel ocorreu em dezembro de 2014, na pendência da ação executiva ajuizada em dezembro de 2007, quando a devedora já se encontrava em estado de insolvência. Comprovou-se a má-fé da terceira adquirente através de sua participação consciente em operações fraudulentas de esvaziamento patrimonial, incluindo operação de "drop down" destinada a concentrar ativos valiosos em nova pessoa jurídica para desvencilhar-se de dívidas anteriores. Aplicou-se a Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, satisfazendo-se o ônus probatório de demonstrar conhecimento da terceira adquirente sobre demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Declarou-se ineficaz a alienação em relação à exequente, permitindo que o bem responda pela dívida do credor que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011679-34.2024.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 17/09/25).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES – Valores exigidos pelo hospital após a realização dos exames pelo autor que superam, em muito, o orçamento inicialmente apresentado e que foi por ele aceito – Ação julgada procedente, para declarar a inexigibilidade do débito excedente ao orçamento, ante a ausência de prova de que os procedimentos realizados além do inicialmente avençado eram necessários para manutenção da vida do autor – Insurgência pelo Hospital – Descabimento – Arguição de que há cláusula contratual que ampara a cobrança excedente e que prevê que o orçamento é meramente estimativo que não pode amparar sua pretensão – Isso porque pretende receber TRÊS VEZES mais que o valor inicial, sem qualquer prova de que os serviços eram imprescindíveis – Cláusula

contratual invocada que coloca o autor em desvantagem exagerada, violando o CDC e o direito à informação clara, além de ferir os princípios da boa-fé contratual e da confiança, gerando insegurança jurídica – Para além disso, tem condições de realizar orçamento mais adequado aos serviços que disponibiliza, possibilitando escolha consciente por parte dos consumidores, tendo, também, o dever, de lhes dar ciência de forma inequívoca sobre a possibilidade de cobranças posteriores e que irão muito além do orçamento prévio - Precedentes – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da condenação (valor declarado inexigível) – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1081635-40.2024.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 17/09/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS POR PREÇO VIL DURANTE TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. I. Caso em exame. Apelante interpôs recurso contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros propostos pela apelada para declarar eficaz a transferência de cotas do Pinheiros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica e afastar medidas constritivas decorrentes de execuções contra a empresa alienante. A operação societária envolveu a transferência de cotas avaliadas em bilhões de reais pelo valor irrisório de US\$ 10.000,00, durante o tramite de execução judicial iniciada em dezembro de 2007. II. Questão em discussão. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça à apelante encontra respaldo na demonstração de sua inatividade empresarial e ausência de recursos financeiros; (ii) saber se a operação de transferência de cotas societárias realizada entre a devedora original e a embargante configura fraude à execução, considerando o valor vil da alienação, a existência de execução em curso e o estado de insolvência da alienante. III. Razões de decidir. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça à apelante, reconhecendo sua hipossuficiência financeira comprovada pela documentação que atesta inatividade empresarial desde 2015, ausência de movimentação bancária e inexistência de conta corrente. Quanto ao mérito, caracterizou-se a fraude à execução prevista no art. 792, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a alienação das cotas foi realizada por preço nitidamente vil durante a tramitação de execução capaz de reduzir a devedora à insolvência. O parecer contábil unilateral apresentado pela embargante não possui força probante adequada por ter sido elaborado sem observância do contraditório e da ampla defesa. As diligências investigatórias através dos sistemas oficiais resultaram infrutíferas, evidenciando o esvaziamento patrimonial da devedora original, que possuía passivo superior ao ativo. A embargante não pode alegar boa-fé na aquisição, tendo participado de operação societária complexa envolvendo valores bilionários por preços irrisórios em contexto de notória existência de execuções contra a alienante. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1098331-54.2024.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 17/09/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. HORAS EXTRAS E QUILOMETROS EXCEDENTES. I. Caso em exame. Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por empresa de transportes em face de contratante, condenando esta ao pagamento de R\$ 101.916,00 a título de quilômetros excedentes, mas rejeitando pedido de cobrança de horas extras realizadas pelos motoristas. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de cobrança de horas extras realizadas pelos motoristas da empresa prestadora de serviços, sob alegação de justa

expectativa e vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) saber se restou comprovada a extrapolação das franquias de quilometragem contratadas e se os relatórios unilaterais apresentados possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação ao pagamento de quilômetros excedentes. III. Razões de decidir. Quanto às horas extras, inexistente cláusula contratual que autorize sua cobrança, tendo a documentação eletrônica demonstrado que a contratante expressamente vedou a realização de trabalho extraordinário pelos motoristas, não se configurando justa expectativa nem enriquecimento sem causa. As horas extras constituem verba de natureza trabalhista, sendo de responsabilidade exclusiva da empregadora seu pagamento aos funcionários, conforme previsto no próprio contrato. Em relação aos quilômetros excedentes, a cobrança encontra expressa previsão contratual, com estabelecimento de franquias mensais específicas para cada trajeto e valor de R\$ 3,00 por quilômetro excedente. A prova da extrapolação das franquias restou demonstrada através de relatórios diários que apresentam elementos de verossimilhança e coerência interna, não tendo sido objeto de impugnação específica tempestiva pela contratante. A desnecessidade de autorização prévia para extrapolação das franquias decorre da própria natureza do contrato de prestação de serviços de transporte e da expressa previsão contratual que antecipou tal possibilidade, estabelecendo valor específico para quilômetros excedentes. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1154023-72.2023.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 17/09/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE PROPOSTA PRÉ-CONTRATUAL E VALORES DAS PARCELAS – ALEGADO ERRO MATERIAL DA PREPOSTA – INSTRUMENTO DE ADESÃO REGULARMENTE FIRMADO – PRESTAÇÕES DE CONSÓRCIO COM NATUREZA VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO: - Inaplicabilidade da vinculação da oferta (CDC, art. 30) quando a avença escrita estabelece regime diverso e o consumidor, maior e capaz, adere ciente – Prevalência do contrato (pacta sunt servanda) – Inexistência de falha do serviço e de dano moral – Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008962-32.2023.8.26.0020](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 24/09/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – DOCUMENTO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE REVELAM A INEXISTÊNCIA DE AÇÃO A SER RESTITUÍDO, VINDO, O EXPERTO, A REFAZER SEU LAUDO – DIREITO À DEVOLUÇÃO INCOMPROVADO, NÃO HAVENDO ESPAÇO PARA REABERTURA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE AÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR E CONCESSÃO DE DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0002121-70.2020.8.26.0011](#), Rel. Carlos Abrão, j. 10/09/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTADOS OS ENCARGOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATADOS. TAXAS DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTAS

NAS FATURAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PARTE RÉ. ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009833-49.2023.8.26.0477](#), Rel. César Zalaf, j. 10/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DE PARTE DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DA LIDE AÇODADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIAS DEBATIDAS QUE NÃO SÃO EXCLUSIVAMENTE DIREITO. ANÁLISE QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2116591-40.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 10/09/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação indenizatória de reparação por danos materiais e morais. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Legitimidade passiva dos Bancos Réus configurada. Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva dos Bancos envolvidos, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. Roubo no interior da agência. Autora obrigada a efetuar transferências e saques. Os Bancos Réus, por sua vez, não demonstraram a regularidade das transações ou a desídia da Autora com relação ao seu cartão de crédito, senha e demais dados pessoais. Autora que comunicou o ocorrido aos Bancos Réus e lavrou Boletim de Ocorrência. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. De rigor a condenação dos Bancos Réus a restituir à Autora os valores indevidamente transferidos de sua conta, de forma simples. Danos morais configurados e fixados em R\$ 5.000,00 (três mil reais). Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS BANCOS RÉUS NÃO PROVIDO, majorando-se a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação os honorários devidos pelos Bancos Réus à Autora, em razão da sucumbência dos Bancos Apelantes. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO tão-somente para condenar os Bancos Réus a pagarem à Autora o montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.” (Apelação Cível nº [1001798-79.2024.8.26.0505](#), Rel. Penna Machado, j. 10/09/25).

“Agravado de Instrumento – Medida cautelar de sequestro – Insurgência recursal contra decisão que condicionou o levantamento de valores após a realização de perícia judicial nos autos da execução extrajudicial – Alegação de que a realização de perícia em nada interfere no levantamento de valores dos autos de origem por referir-se a honorários advocatícios – Desacolhimento – Execução extrajudicial distribuída por dependência da medida cautelar de sequestro – Ação que se estende há mais de 20 anos entre os litigantes – Necessidade de perícia prévia determinada nos autos da execução antes do levantamento de valores pretendidos pelo agravante evidenciada, eis que impactará diretamente nos valores devidos nos autos de origem – Manutenção da r. decisão que é de rigor – Litigância de má-fé do agravante não configurada - Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2112935-75.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 10/09/25).

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Transações indevidas na plataforma financeira de controle de recebíveis a partir do uso de máquinas de cartão

de crédito oferecida pela ré – Fraude evidenciada – Prova pericial que indica a falha de segurança no sistema da ré – Súmula 479 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1020618-22.2019.8.26.0506](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 24/09/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu embargos e julgou extinta a execução de título extrajudicial. O exequente contesta a fixação de honorários advocatícios nos embargos e no incidente de pré-executividade, alegando bis in idem e requerendo a perda do objeto dos embargos ou arbitramento por equidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, considerando a oferta de exceção de pré-executividade e embargos à execução com as mesmas causas de pedir e pedidos. III. Razões de Decidir 3. Conforme o tema nº 587 dos recursos repetitivos do STJ, é possível a cumulação de honorários na execução e nos embargos. 4. No caso concreto, a oferta de dupla defesa pelo devedor não justifica a cumulação de honorários, pois o trabalho dos patronos foi o mesmo em ambos os procedimentos, sem prova de trabalho adicional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido, cancelando-se a condenação pelos honorários de advogado. Tese de julgamento: 1. Cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos é possível conforme tema nº 587 do STJ. 2. No caso concreto, não se justifica a cumulação devido à ausência de trabalho adicional. Legislação Citada: CPC, art. 322, §2º. Jurisprudência Citada: STJ, Tema nº 587 dos recursos repetitivos.” (Apelação Cível nº [1176285-79.2024.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 24/09/25).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação Indenizatória – Gestão e guarda de criptomoeda – Transferência dos ativos financeiros a terceiros por conduta de estelionatários - Sentença de procedência – Insurgência de ambas as Partes que não prospera. RECURSO DA EMPRESA RÉ – Ilegitimidade passiva "Ad causam" – Não verificação – Imputação de responsabilidade à Empresa que atua no mesmo grupo econômico – Fato incontroverso – Atuação em conjunto que atrai a responsabilidade da Requerida – Mérito - Transferência fraudulenta de "Bitcoins" - Empresa Ré que atua como gestora e depositária de aplicações financeiras – Atuação equivalente à de Instituição Financeira – Atividade em sentido estrito, ademais, regulamentada, pelo "Bacen", em resoluções editadas pelo "CMN" – Aplicação dos termos da Súmula nº 479, do e. STJ – Ratificação – Responsabilidade objetiva que também advém do risco da atividade empresarial sob a ótica consumerista – Falha na prestação do serviço que atrai a aplicação do artigo 14, "caput", do CDC – Ônus probatório da Fornecedora em comprovar fato que exclua o nexo causal e sua responsabilidade inerente – Aplicação dos termos do artigo 6º, "VIII", do CDC, 373, "II", do CPC e Súmula 297, do e. STJ – Encargo descumprido – Produção de prova unilateral sem posterior produção de prova pericial imprescindível para eventual confirmação - Fraude perpetrada em desfavor do Autor com o uso do seu sistema de gestão em aplicativo de celular – Fato incontroverso – Transferências realizadas sequencialmente, em curto espaço de tempo, movimentando ativos vultuosos – Danos morais – Configuração - Dano "in re ipsa", diante da privação de capital extremamente relevante ao consumidor. RECURSO DO AUTOR – Pedido principal consubstanciado em obrigação de fazer – Irrelevância – Existência de pedido alternativo de pagamento em quantia em espécie equivalente – R. Sentença que fixa adequadamente a restituição de quantia equivalente ao prejuízo sofrido pela Parte, com a incidência dos respectivos encargos moratórios – Aplicação adequada do princípio da restituição integral em dano material – Honorários advocatícios

sucumbenciais - Majoração – Impossibilidade – Relativa simplicidade da Lide, com processamento usual, em curto período de tempo e sem abertura da instrução processual – Fixação no piso legal que se mostra pertinente – Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1036567-67.2024.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 24/09/25).

“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência – Improcedência – Compromisso de Venda e Compra – Preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora do imóvel que deve ser afastada – Rescisão unilateral por parte da apelante, em razão de ausência de obtenção de financiamento imobiliário pelos compradores junto à Caixa Econômica Federal, no prazo proposto – Requerida que pretende a cobrança de adicional de R\$ 100.000,00 para a celebração de novo contrato – Inadmissibilidade - Assessoria e consultoria financeira intermediadora que demorou para notificar a compradora a respeito de restrições em seu nome - Ausência de demonstração de desídia dos compradores para obtenção do referido financiamento e que veio a ser-lhes concedido posteriormente – Manutenção da r. sentença para retomada do contrato original, sem cobrança adicional, que é de rigor – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1039233-44.2024.8.26.0002](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 24/09/25).

“Apelação – Tutela de urgência em caráter antecedente - Improcedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral que seria inábil e insuficiente para afastar a prova documental constante dos autos - Duplicatas – Títulos sem aceite, levados a protesto por indicação – Legitimidade da emissão e cobrança dos títulos não evidenciada, por não ter sido apresentada prova documental hábil para tanto, nos termos da Lei n. 5.474/68 – Entrega da mercadoria não provada documentalmente – Danos morais – Autora que faz jus à indenização por danos morais - Manutenção do montante indenizatório arbitrado pela douta Magistrada que é de rigor - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015600-64.2024.8.26.0564](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 24/09/25).

“Agravado de Instrumento – Processual civil – Ação de ressarcimento – Decisão que indeferiu arresto cautelar através dos sistemas Infojud e Renajud – Descabimento desta constrição – Alegações do agravante que não são suficientes para autorizar a medida pretendida – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2221129-72.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 24/09/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de danos morais. Falha na prestação de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros. Problemas mecânicos do ônibus que culminou em atraso no trajeto contratado e troca do veículo, com acomodação dos clientes em poltrona de categoria inferior à contratada. Sentença de procedência, fixando indenização em R\$ 500,00 para cada requerente. Inconformismo dos autores, buscando a majoração do quantum indenizatório. Cabimento. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Inteligência do Arts. 734 e seguintes, do Código Civil. Passageiros que chegaram ao destino com atraso de mais de 6 horas, perderam a comemoração do aniversário da genitora e, após a quebra do veículo, foram acomodados em van, em poltronas de categoria inferior à contratada. Danos morais que ensejam majoração para o importe de R\$

3.000,00 para cada requerente, quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em harmonia com o caráter sancionatório e inibitório da indenização. Precedente desta C. 15ª Câmara em caso semelhante. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1103944-55.2024.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 08/09/25).

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de restituição dobrada do indébito e indenização por dano moral. Indeferimento da petição inicial, e extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso da parte autora. 1. Indeferimento da petição inicial. Parte autora, devidamente intimada por Oficial de Justiça, que deixa de comparecer pessoalmente em Juízo, no prazo estabelecido, para ratificar seu intuito no ajuizamento da ação e a outorga da procuração. Extinção do processo sem resolução do mérito. Tendo em vista o caráter genérico das petições iniciais e das procurações judiciais, relativas a 5 (cinco) ações ajuizadas pela parte autora, questionando em cada uma contrato de crédito consignado distinto; a longa distância entre o domicílio do suposto autor e o domicílio profissional do advogado, e a pré-datação das procurações judiciais, razoável a determinação do Juízo, em face dos fundados indícios do exercício predatório da advocacia. Cautela justificada, pois deve remanescer isento de dúvidas o intuito da própria parte autora em ajuizar a demanda. Inteligência dos Enunciados 1, 4 e 5 sobre litigância predatória, constantes do Comunicado CG 424/2024. **2. Custas e despesas processuais.** Condenação do advogado peticionário a arcar com os encargos. Cabimento. Além da ausência de regular representação processual, inexistente a própria lide tal como posta na petição inicial, tendo em vista que o suposto autor não manifestou inequivocamente seu intuito em litigar, nos termos propostos. Inteligência do art. 104 do CPC e do Enunciado 15 sobre litigância predatória, constantes do Comunicado CG 424/2024. Precedentes deste Tribunal de Justiça. **3. Litigância predatória.** Evidenciado o uso predatório da Justiça, que gera o agigantamento desnecessário de processos, fabrica litígios inexistentes, leva à morosidade da prestação jurisdicional, e prejudica quem realmente necessita de uma resposta rápida e efetiva do Estado-Juiz. Conduta do advogado, que deve ser apurada em procedimento próprio, conforme preceitua o art. 77, § 6º, do CPC e, por isso, de rigor a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, à Corregedoria deste Tribunal (NUMOPEDE). **4. Sentença mantida. Recurso desprovido.”** (Apelação Cível nº [1000052-09.2025.8.26.0614](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 29/08/25).

“Apelação. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Golpe da falsa central telefônica. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. 1. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude bancária. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial da ré, por suposto funcionário com conhecimento de dados sigilosos da conta. Realização de empréstimos e transferência de valores, via Pix para terceiro desconhecido, operações destoantes do perfil da autora, que consumiram o seu saldo bancário, bem como o limite de crédito no cheque especial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais da cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Operações inexigíveis em relação à autora, com a restituição de valores descontados de sua conta, além da declaração de nulidade de tais empréstimos – inclusive através de crédito rotativo o qual consumiu o limite de crédito no cheque especial – , a fim de que

as partes retornem ao "status quo ante". 2. Dano moral demonstrado. Autora suportou o desvio de valores de sua conta bancária, destinados ao seu sustento, além do desvio produtivo de suas funções, diante das tentativas inexitosas de resolução do impasse administrativamente. Ocorrência de negativação do nome da autora, em desrespeito à liminar deferida para suspensão de qualquer cobrança. Valor arbitrado em R\$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 3. Sentença parcialmente reformada, declarando-se nulo, além dos 03 empréstimos pessoais, nos termos da sentença, igualmente inexigível o empréstimo decorrente de utilização do crédito rotativo (cheque especial), tornando-se nulas e, assim, inexigíveis as transferências via Pix, no montante de R\$ 13.950,00. Condena-se o réu à restituição dos valores desviados da conta corrente da autora, no montante de R\$ 2.651,51, decorrentes de tal fraude, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios desde a citação (CC, art. 405). Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00, acrescido de correção monetária desde a publicação do presente acórdão (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde a citação (CC, art. 405). Por último, determina-se o cancelamento de quaisquer negativações decorrentes de tal fraude, em nome da autora. Verbas sucumbenciais atribuídas ao réu, por ter decaído quase que integralmente na demanda. **Recurso provido.**" (Apelação Cível nº [1000784-76.2025.8.26.0456](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 03/09/25).

"Agravos de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco exequente (fls. 745 dos autos de origem), consignando que o crédito possui natureza extraconcursal em relação à devedora pessoa jurídica, em recuperação judicial, e aos avalistas. Inconformismo dos executados. Pretensão de suspensão da execução e de afastamento de atos constritivos, sob alegação de que o crédito buscado na origem deve ser objeto de análise do juízo recuperacional. **Não acolhimento.** I. Operação de crédito garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis) titularizados pela empresa executada, de modo que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Enunciado XXIV do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça e Precedentes da Corte. II. Findo o prazo do stay period, inexistente óbice para o prosseguimento da execução por parte do credor extraconcursal e nem a prática de atos visando à satisfação de seu crédito, não se verificando, ainda, a competência do juízo recuperacional para decidir a respeito de constrições sobre bens da recuperanda. Inteligência do § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Precedentes deste E. Tribunal. III. Eventual decretação de falência da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra o devedor solidário. Executados que, na qualidade de avalistas, obrigaram-se solidariamente pelo pagamento, conforme constou expressamente no título exequendo. Obrigação autônoma e independente da falência da empresa devedora. Possibilidade de prosseguimento da ação de execução em relação aos avalistas. Súmula 581 do STJ. Precedentes da Câmara. **Decisão mantida. Recurso desprovido.**" (Agravos de Instrumento nº [2160585-21.2025.8.26.0000](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 23/09/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ARTIGO

485, INCISO IV, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EXTRANHEIRO QUE SE MOSTRA ABUSIVA – CLÁUSULA QUE DIFICULTARIA EM MUITO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELA AUTORA - OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS PELA RÉ, QUE DEVE SER CUMPRIDA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA APRECIACÃO DA QUESTÃO – R. SENTENÇA ANULADA - POSSIBILIDADE DE APRECIACÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE AS MERCADORIAS TRANSPORTADAS DEVEM DE FATO SER LIBERADAS EM FAVOR DA DEMANDANTE – RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021453-60.2024.8.26.0562](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 23/09/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM EM REDE SOCIAL TRATANDO DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS ENVOLVENDO A AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R\$ 20.000,00. 1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da requerida, alegando: (a) publicação que apenas comentou notícias jornalísticas amplamente divulgadas sobre as investigações policiais da autora; (b) ausência de danos morais. **2. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO LIVRE PENSAMENTO.** Afastado. Manifestações da requerida, em rede social, sobre matéria jornalística versando sobre a prisão da autora ("*influencer*" e figura pública), quanto ao seu possível envolvimento nos crimes então noticiados. Ainda que as manifestações da requerida apelante possam ser consideradas como críticas severas, no caso, inexistente ilicitude, pois são proporcionais e contextualizadas aos fatos incontroversos e que foram veiculados na respectiva reportagem jornalística (amplamente divulgada), bem como a matéria é de interesse geral (STF, Rcl 31.117; STJ, REsp 1.986.323/SP). Ausência de abuso ao direito de livre manifestação do pensamento, que implica a reforma da r. sentença impugnada. **3. RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1019139-37.2022.8.26.0005](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 17/09/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de Indenização por Dano Material. Contrato de Transporte. Alegação das autoras de que firmaram contrato de prestação de serviços com a ré, objetivando o transporte multimodal de mercadorias. Todavia, a carga sob sua responsabilidade não foi entregue. Os autores mencionaram que a ré subcontratou outra empresa para a realização do transporte, o que era vedado pelo contrato entabulado. Requereu a condenação da ré em danos materiais e ao pagamento da multa prevista contratualmente. Sentença de improcedência. Mérito. Pretensão de que a ré seja condenada em danos materiais, bem como ao pagamento da multa prevista contratualmente. Não cabimento. As provas dos autos demonstram a inexistência de transferência dos bens para a transportadora contratada. Não houve comprovação de que houve recolhimento para posterior distribuição pela ré para Nova Friburgo/RJ. Além disso, nenhuma das empresas

parceiras faz entregas à cidade mencionada, que era o destino da mercadoria perdida, o que deu maior respaldo à alegação da ré de que não recebeu a mercadoria discutida, não podendo ser responsabilizada pelo suposto extravio. Ademais, quanto à subcontratação, as apelantes possuíam ciência da parceria entre as transportadoras. Não é possível responsabilizar a apelada, não tendo as apelantes se desincumbido de seu ônus. Ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da transportadora e o dano alegado. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1139807-09.2023.8.26.0100](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 02/09/25).

“Restituição de valores c/c indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Desistência da passagem e resilição unilateral pelo passageiro no prazo de arrependimento – Condenação da companhia aérea ré ao reembolso integral dos valores pagos – Impugnação específica – Ausência – Limites dos recursos – Matérias não devolvidas – Questões superadas. Danos morais – Norma de regência – CDC – STF, RE nº 1.394.401 – Tema 1.240 – Hipótese de incidência vinculada à prova da efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pela parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Desatendimento – Dano moral *in re ipsa* – Não reconhecimento – STJ, REsp nº 1.584.465 – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico dos demandantes – Teoria da "perda do tempo útil" ou do desvio produtivo – Inaplicabilidade – Mero aborrecimento – Indenização descabida – Pretensão afastada – Verbas de sucumbência – Distribuição atrelada à quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes – Precedentes – Rejeição da sanção moral pretendida – Sucumbência recíproca (artigo 86, *caput*, do CPC) – Reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1043692-32.2024.8.26.0506](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavio, j. 23/09/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIRA EM ITINERÁRIO ALTERADO. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Enchentes no Rio Grande do Sul que levaram ao fechamento do aeroporto de Porto Alegre, configurando fortuito externo, excludente de responsabilidade civil da companhia aérea. DANO MORAL. Não ocorrência. Caso fortuito ou força maior. Ré que adotou medidas para minimizar os transtornos dos passageiros, oferecendo alternativas de reacomodação e restituição do valor das passagens, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, de modo que inadmissível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1020515-92.2024.8.26.0068](#), Rel. Jairo Brazil, j. 15/09/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROCESSO - Incabível o reconhecimento da competência do foro estrangeiro eleito no contrato ajustado entre a agente de carga e a parte segurada, visto que a cláusula de eleição de foro constante de contrato de transporte é ineficaz com relação à parte seguradora sub-rogada (CPC/2015, art. 63, com correspondência no art. 111, do CPC/1973), o que torna inaplicável à espécie o disposto no art. 25, do CPC, impondo-se, em consequência, a afirmação da competência da Justiça Brasileira para julgamento do presente feito, uma vez que as partes rés têm sede no território nacional (CPC/2015, art. 21, I, com correspondência no art. 88, I, do CPC/1973). SEGURO – REGRESSO - No caso dos autos, (a) como, na espécie, (a.1) são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, (a.2) o artigo 18 do DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, prevê expressamente que "1. O transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o transporte aéreo"; e "O transporte aéreo, no sentido do número 1 deste Artigo, compreende o período durante o qual a carga se acha sob a custódia do transportador", e (a.3) restou demonstrada a perda de carga, em razão das avarias ocorridas durante o transporte realizado pela parte ré transportadora aérea, subcontratada pela parte ré empresa de logística agente de carga, com quem o segurado da parte autora segurada ajustou o contrato de transporte, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, (b) o reconhecimento do inadimplemento contratual das rés relativamente à obrigação de transportar a carga incólume a seu destino e à responsabilidade solidária de indenizarem os danos decorrentes do ilícito em questão, uma vez que não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade. INDENIZAÇÃO - Não comprovado que a segurada declarou o valor da mercadoria transportada nos termos exigidos pelo art. 22, "3.", do Decreto nº 5.910/2006, para fazer jus à indenização integral da carga avariada, e ausente qualquer indicação do peso da carga avariada, de rigor, a reforma da r. sentença para (i) condenar as rés apeladas, solidariamente, a ressarcirem a parte autora o valor correspondente a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma de mercadoria avariada, (ii) cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base nos documentos de fls. 201/203 e 205/232 e para a cômputo do peso da carga perdida; (iii) na cotação definida pelo Fundo Monetário Internacional na data deste julgamento, e (iv) atualizado da data do desembolso (20.05.2024, cf. fls. 78.880,76). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SIMPLES DE MORA – Em se tratando de responsabilidade contratual, relativamente à condenação ao ressarcimento da indenização paga pela autora à sua segurada, por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.905/2024, passa-se a adotar a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, e delibera-se que: (a) incide a Taxa Selic - a título de juros simples de mora e de correção monetária, desde a data em que efetuado o pagamento pela parte autora à segurada; e (b) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1043820-12.2024.8.26.0002](#), Rel. Rebello Pinho, j. 08/09/25).

“Produção antecipada de provas. Autor que alega ser vítima de golpe de transferências via Pix. Pretensão de exibição de documentos exigidos na abertura das contas correntes utilizadas pelos supostos criminosos, nos termos das Resoluções nºs 2.025/1993, 4.753/2019 e 96/2021, todas do BACEN, bem como os documentos relativos aos procedimentos de verificação e validade sobre a

identidade e qualificação do titular da conta, e de autenticidade das informações fornecidas pelo cliente adotados para tanto, além de documentos relativos aos procedimentos internos adotados, visando a recuperação dos valores transferidos pela parte Requerente, contendo datas e horários de cada ação e os respectivos resultados (negativos ou positivos). Ainda, pretende-se a exibição de documentos relativos à avaliação de suspeita de fraude determinada pelo art. 39-B, §1º, da Resolução BCB n.1/ 2020, demonstrando especialmente (i) a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, na data das operações, e (ii) a data de abertura da conta de destino. Multa diária não cabimento de procedimento de Produção Antecipada de Provas. Necessidade de especificação dos documentos a serem exibidos. Matéria suscitada no recurso não analisada em primeiro grau. Recurso não conhecido em parte, e provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2098736-48.2025.8.26.0000](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 29/09/25).

“PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Imposição do art. 489, II do CC – Banco apelante não se interessou pela produção da única prova cabível na espécie: perícia grafotécnica - Preliminar rejeitada. CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário da autora por mútuo que ela desconhece – Banco réu que não demonstrou origem lícita dos descontos – Inexistência do negócio jurídico – Descontos de valores do benefício previdenciário da autora foram abusivos – Cobranças indevidas - Declaração de inexigibilidade dos débitos – Admissibilidade - Configuração – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Indenização arbitrada em R\$ 5.000,00 – Razoabilidade - Atualização monetária a partir da data do arbitramento - Juros moratórios desde o primeiro desconto no benefício por se tratar de responsabilidade extracontratual - Sentença reformada em parte - Pretensão à fixação de 10.000,00 não acolhida - Repetição do indébito – Admissibilidade - Devolução simples e não dobrada dos valores descontados do benefício previdenciário, como constou na sentença – Reforma da sentença neste tópico - Falta de interesse recursal da autora no tocante ao termo inicial da correção monetária, pois a sentença arbitrou desde os descontos indevidos - Juros moratórios com termo inicial do evento danoso (cada desconto indevido), conforme súmula 54 do STJ – Compensação indevida – O crédito foi depositado em conta diferente que a autora recebe o benefício - Sucumbência integral do Banco réu - Honorários arbitrados em R\$ 1.700,00 – Inaplicabilidade do §8º-A do art. 85 do CPC na apreciação equitativa - Tabela da OAB regula o trabalho prestado pelo causídico a quem o contrata, não podendo servir de norte exclusivo ou de patamar mínimo à quantificação de um valor que será suportado pela parte contrária, a que sucumbiu. Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1025492-49.2024.8.26.0482](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 29/09/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelações – Ação de indenização por danos materiais e morais – Extinção do feito em razão de cláusula compromissória – Irresignação das autoras, sob o argumento de que o contrato já se encontrava encerrado – Recurso da ré visando ao afastamento da fixação de honorários advocatícios por equidade – Princípio da continuidade dos contratos – Relação contratual que subsistiu mesmo após o término do prazo de vigência, sem demonstração de ruptura – Contrato de adesão não configurado, dada a capacidade econômica das partes e a comprovação de negociação acerca das cláusulas – Princípio do kompetenz-kompetenz - Competência do juízo arbitral para, em

primeiro lugar, decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória - Verba honorária fixada por equidade em R\$ 500.000,00 - Distinção reconhecida em relação ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – Cabível a manutenção da apreciação equitativa dos honorários advocatícios, ante o elevado valor atribuído à causa e da extinção do feito sem resolução do mérito - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1002998-36.2023.8.26.0286](#), Rel. Ademir Benedito, j. 04/08/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. Preliminares afastadas. Grupo econômico familiar. Existência de bens e relação de parentesco entre sócios das empresas que autorizam a pretendida desconsideração. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, suficiência probatória do alegado abuso. Comprovação dos requisitos previstos no artigo 50, "caput", §§ 2º, III e 4º, do Código Civil. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2160975-88.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/08/25).

“INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - NÃO COMPARECIMENTO AO PORTÃO DE EMBARQUE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA NECESSÁRIA - – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, AUSENTE NEXO CAUSAL - LEI Nº 8.078/90, ART. 14, § 3º, INCISO II – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020774-46.2024.8.26.0114](#), Rel. Matheus Fontes, j. 11/09/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROCESSUAL CIVIL - Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Rejeição – Apelação que traz fatos e fundamentos concretos a fim de buscar a inversão do julgado, o que se mostra suficiente para atender ao princípio da dialeticidade. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Divulgação do número do telefone móvel da autora para terceira pessoa – Compartilhamento de informações pessoais sem a devida autorização da titular – Violação à privacidade – Inteligência dos arts. 1º e 5º, I, da LGPD e inc. X e XII, do art. 5º da CF – Dano moral configurado – Quantum arbitrado em R\$3.500,00, com os consectários de estilo – Sentença reformada – Sucumbência a cargo da instituição requerida – Recurso provido, em parte, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1000672-88.2025.8.26.0624](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Indeferimento do pedido de decretação de revelia. Alegação de que a ciência extrajudicial não supre a formalidade da citação. II. Questão em Discussão: Ciência inequívoca do Réu, por meio de reuniões e trocas de e-mails pode sustentar a decretação da revelia. Dispensa a citação. III. Razões de Decidir: Citação é ato solene e essencial à constituição válida da relação processual. Indispensável para assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 238

do CPC). Impossível substituir a citação, sob pena de violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo: Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2197634-96.2025.8.26.0000](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 10/09/25).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Banco réu que negou liberação de valores de conta de titularidade do espólio. Sentença de parcial procedência que determinou a liberação dos valores para pagamento do ITCMD, e ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, afastando o dano material. Recorre o banco réu, alegando que não houve falha na prestação de serviços. Réu apelante deixou de comprovar que as autoras, que realizaram notificação extrajudicial não apresentaram os documentos necessários para liberação dos valores. Réu apelante não se desincumbiu do ônus probatório. Autoras demonstraram que requisitaram a liberação dos valores administrativamente, não obtendo resposta da casa bancária. As autoras apresentaram recurso adesivo requerendo a condenação do banco réu no pagamento da diferença a maior do valor do ITCMD, em razão do tempo decorrido para o recolhimento. Ocorrência do dano moral demonstrada. Apuração do *quantum* em liquidação de sentença. Parcial reforma da sentença para reconhecer o dano material. Ocorrência do dano moral. Recalcitrância inexplicável do banco que excede o mero dissabor. Sentença mantida nesse ponto. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001394-61.2024.8.26.0009](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 10/09/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS E BLOQUEIO EM CONTA JUNTO À PLATAFORMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PREVENÇÃO À FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MATERIAIS - I - Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II – Autora que se utiliza dos serviços do réu como plataforma de vendas e de movimentação financeira para fomentar a sua atividade empresarial - Autora vítima de golpe de engenharia social praticado por terceiros que tiveram acesso eletrônico à conta mantida junto à plataforma do réu - Falha na prestação de serviços reconhecida – Réu que não adotou medidas preventivas tendentes a evitar o incontroverso ataque à conta da autora – Réu que se limita a sustentar que não tem qualquer responsabilidade pela invasão da conta da requerente sob a justificativa de possuir sistema antifraude – Réu que não apresentou qualquer fato relativo às transações reclamadas como fraudulentas, ao efetivo desbloqueio da conta da requerente, ou ao atendimento e análise à reclamação formalizada pela autora que levaram à conclusão de que a requerida estaria isenta de responsabilidade - - Apresentação apenas de "Termo e condições gerais de uso do site" – Ausente culpa exclusiva da vítima - Responsabilidade objetiva do réu decorrente do risco integral de sua atividade - Inexistência de exercício regular de direito, pelo réu – Restabelecimento definitivo da conta da autora e restituição de valores comprovadamente dispendidos pelas compras fraudulentas, é medida de rigor - Sentença mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15%

sobre o valor da condenação - Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1069532-35.2023.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 11/09/25).

“APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo internacional – Sentença de improcedência – Insurgência – Empresa prestadora de serviços de transportes – Dever de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados – Responsabilidade objetiva – Atraso do primeiro voo – Remarcação do voo de conexão para o outro dia – Atraso de chegada ao destino final de mais de 12 (doze) horas – Danos morais configurados – Por força do que dispõem os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7.565/86, qualquer atraso, delonga, obstrução ou circunstância afim que importe em lapso superior a quatro horas, já demanda, de per si, providências no sentido de se minorar as circunstâncias adversas que daí advém – Alegação de "readequação de malha aérea" – Hipótese de fortuito interno – Ausente excludente de responsabilidade – Falha na prestação de serviços – Inteligência do artigo 14 da Lei de nº 8.078/90 – "Quantum" indenizatório que deve ser fixado em R\$3.000,00 (três mil reais) por autor em observância aos princípios da prudência e razoabilidade – Súmula 326 do STJ – Ação procedente – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1004524-74.2024.8.26.0101](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 23/09/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Bancário. Ação declaratória. Golpe do mercado livre/mercado envios e de boleto fraudulento. Ausência de falha na prestação de serviços no tocante aos boletos fraudados pagos e transações PIX realizadas pelos meliantes. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano informado. Parte autora que não agiu com cautela ao realizar o pagamento dos boletos, pois não verificou as informações neles constantes. Dano moral. Pessoa jurídica. Não ocorrência, diante de ausência de demonstração de ofensa à honra objetiva. Multa aplicada nos embargos de declaração pelo juízo de origem mantida, por serem protelatórios, opostos visando rediscutir o julgado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001996-13.2024.8.26.0022](#), Rel. Pedro Kodama, j. 06/09/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Desvio de voo para cidade diversa em razão do remanejamento da malha aérea – Companhia aérea que não comprovou oferecimento de auxílio material e reacomodação da passageira e de seus dois filhos, um deles com necessidades especiais, para próximo voo – Trajeto realizado via terrestre e chegada no destino após 28 horas do originalmente contratado – Evento não enquadrado como excludente diante do CDC, art. 14, § 3º, II, e CC, art. 734 e 737 – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizada – Dano material configurado – Gastos decorrentes da falha na prestação do serviço que comportam reembolso – Restituição, entretanto, que é devida pelos valores efetivamente comprovados – CC, art. 944 – Dano moral evidenciado – Indenização devida – Quantum majorado para valor condizente com o evento danoso – Correção monetária e juros de mora nos termos do CC, art. 389 e 406, pelas alterações da Lei número 14.905/2024 – Ação parcialmente procedente – Decaimento mínimo da autora – Rés que arcam integralmente com os consectários sucumbenciais

(NCPC, art. 86, parágrafo único) – Sentença parcialmente modificada – **Recursos parcialmente providos.**” (Apelação Cível nº [1016994-83.2023.8.26.0001](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 17/09/25).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada – Alegação de bloqueio indevido de conta bancária – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – Apelante que na qualidade de pessoa jurídica utilizou os créditos em sua cadeia produtiva, com intuito de gerar lucro. Bloqueio de valores e da conta justificado pela existência de irregularidades no CNPJ da autora e compra contestada por cliente – Parte autora que mesmo durante o curso da ação não regularizou a situação de seu CNPJ – Ausência de qualquer falha cometida pela instituição financeira requerida que se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373. Inciso II do CPC – Possibilidade de bloqueio de valores prevista contratualmente, conforme cláusula 4.4.1 do instrumento contratual celebrado entre as partes – Autora que, ademais, em momento algum solicitou o encerramento da conta – Art. 13 da Resolução nº. 96/2021 que não veda a retenção de valores conforme aduzido pela autora – Precedentes – Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1045357-06.2025.8.26.0100](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 24/09/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresa apelante responsável pela contratação do de cujus, vitimado em acidente aéreo durante transporte realizado por empresa preposta da contratada para a realização de um evento. Cadeia de responsabilidade configurada. Alegação afastada. 2. Responsabilidade objetiva da apelante. Reconhecimento. Aplicação do art. 927, parágrafo único do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que a sentença, neste ponto, avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Sentença mantida neste ponto. 3. Valor de indenização que comporta redução. Adoção do sistema bifásico para readequação do quantum indenizatório. Aplicação do art. 944, caput, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Redução do montante inicialmente fixado em R\$ 500.000,00 para R\$ 300.000,00. Disciplina da sucumbência mantida tal como fixada em sentença. Entendimento da Súmula 326 do STJ. Aplicação do art. 406, §1º do CC, com a nova redação da Lei 14.905/2024 a partir de 30/08/2024. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso provido neste ponto. 4. Pretensão de afastamento de indenização por danos materiais. Pensão mensal. Dependência econômica demonstrada nos autos. Filha maior dependente do genitor para despesas mensais. Pagamentos que comportam manutenção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso adesivo da autora. Pretensão de majoração do valor mensal a ser pago a título de danos materiais. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do critério pretendido pela recorrente. Valor que se destina à manutenção mensal da apelante. Sentença que bem solucionou a questão. Recurso que não comporta provimento. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1101986-39.2021.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 23/07/25).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Fraude à execução não configurada. Ausente o requisito subjetivo da ciência da fraude pela adquirente (*sciencia fraudis*), consoante Súmula 375, do STJ, cujos requisitos são alternativos e não cumulativos. Automóvel adquirido por terceiro de boa-fé. Ausência de prova da má-fé, que não se presume. Ônus que competia à credora. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp nº 956.943/PR). Transferência da titularidade efetuada antes da restrição do automóvel, que foi adquirido de concessionária estranha à execução, que figurava como proprietária do bem. Fraude declarada na execução em relação à devedora Garniatto Agropecuária Ltda e empresa terceira H2U, que não atinge terceiros. Precedentes. Ônus da sucumbência. Incidência do Tema Repetitivo 872, do Superior Tribunal de Justiça. Realizada a transferência da aquisição do bem no órgão competente, além de resistência por parte da apelante quanto à desconstituição da restrição do veículo de titularidade da apelada. Princípio da causalidade. Necessidade de manutenção dos ônus da sucumbência, que devem permanecer a cargo exclusivo da apelante, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado. O tema 1076 em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, fixou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Dicção do art. 85, § 2º do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1080855-37.2023.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 23/07/25).

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Autor vítima de fraude perpetrada via Whatsapp. Condenação do provedor de aplicação ao fornecimento de informações úteis à identificação do usuário. Endereço de IP, porta lógica e IMEI. Cabimento. Sentença parcialmente reformada. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Inaplicabilidade do disposto no § 8º-A do art. 85 do CPC. Valores indicados pela OAB que servem apenas como referencial à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Majoração. Possibilidade. Montante que deve remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PROVIDO O DO AUTOR.” (Apelação Cível nº [1173298-70.2024.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 23/07/25).

“CESSÃO DE CRÉDITO. Ação de resolução contratual. Inadimplemento contratual imputado ao réu, cedente dos créditos. Ausência de entrega dos documentos comprobatórios dos créditos. Descumprimento de cláusula contratual. Impossibilidade de cobrança dos créditos pela cessionária. Resolução contratual mantida. Boa-fé objetiva. Restituição dos valores pagos. Dedução dos créditos efetivamente recebidos pela cessionária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Sentença reformada, no ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1000678-62.2023.8.26.0011](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 13/08/25).

“**APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO** - Embargos acolhidos - Insurgência da embargante - Honorários advocatícios - Fixação por equidade - Verba honorária fixada, por equidade, em patamar insuficiente - Incidência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076), de que, por interpretação literal, a regra insculpida no § 8º, do Art. 85, do Código de Processo Civil, não deve ser aplicada para a fixação de honorários advocatícios abaixo do percentual definido no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, dez por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa - Necessidade de majoração da verba honorária - Concordância com a exclusão da embargante do polo passivo da execução manifestada pela embargada em sua defesa que, todavia, autoriza a redução dos honorários pela metade - Inteligência do Art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Honorários sucumbenciais majorados para 5% (cinco por cento) do valor atualizado dos embargos - **Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1011136-09.2024.8.26.0269](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO. Discussão acerca de contrato de financiamento de veículo. Ofensa ao princípio da identidade física do Juiz. Ausência de demonstração de prejuízo processual suportado pelo recorrente. Prestação jurisdicional esgotada. Nulidade da sentença não caracterizada. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Efetiva demonstração da adesão do autor à cédula de crédito bancário, que instrumentalizou o financiamento do veículo. Existência de prova documental conclusiva do conluio quanto ao refinanciamento do automóvel, à assunção das parcelas e ao aspecto fático de quem exerceria sua posse. Necessidade de manutenção do decreto de improcedência. Revogação dos benefícios da gratuidade processual anteriormente concedidos ao recorrido Rafael. Descumprimento do ônus probatório por parte do recorrente. Litigância de má-fé da parte autora caracterizada. Evidente alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041033-10.2019.8.26.0576](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 20/08/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR** - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão e limitação dos descontos referentes aos débitos impugnados pela autora - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL submetidos diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2º do RITJSP - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de Concessão - DESCABIMENTO - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível, ao menos por ora, da tutela provisória para suspensão ou limitação dos descontos - Necessidade de prosseguimento, nos termos da Lei nº 14.181 de 2021 - Limitação dos descontos por aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, que não se presta a combater o superendividamento - Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP - DECISÃO MANTIDA - **RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.**” (Agravo de Instrumento nº [2235461-44.2025.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 20/08/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL** - Decisão que deferiu penhora de 20% sobre os lucros que a executada recebe da empresa da qual é sócia - Preliminar de deserção aduzida em contraminuta afastada - IRRESIGNAÇÃO DAS EXECUTADAS - Pretensão de reforma com alegação de que a empresa sequer integra a lide e que não houve comprovação do lucro - DESCABIMENTO - A verba penhorada pertence à executada e não à empresa a qual não

integra o polo passivo da ação - Admissibilidade da penhora de lucros ou dividendos a serem retirados pela executada e única sócia, vez que não ostenta natureza salarial e não se confunde com *pró-labore*, já que remunera o capital e não o trabalho de administração da empresa efetuado pela executada - Inexistência de óbice legal à penhora - Inteligência do artigo 1.026 do Código Civil - Comprovação da impenhorabilidade é ônus do devedor do qual a executada não se desincumbiu - O devedor responde com todos os seus bens, inclusive o eventual lucro advindo da sociedade empresária, o qual caso apurado e existente, deverá ser transmitido ao credor no percentual determinado - Incidência do art. 789 do CPC - Ausência de comprovação de que referida medida acarretaria prejuízo à devedora, que a seu turno, auferiu *pró-labore* da empresa da qual é sócia e aposentadoria - DECISÃO MANTIDA - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2102260-53.2025.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 10/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas Mercantis - Inadimplemento - Decisão que REJEITOU o pedido de desconconsideração que visava o atingimento do patrimônio do corréu Rodrigo, ressaltando que apesar do caráter incidental, é necessária a fixação dos honorários advocatícios - Assim, condenou o requerente a arcar com as custas e despesas processuais do corréu, além de honorários advocatícios em favor de seu patrono, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC, a serem apurados em cumprimento de sentença proposto em autos apartados - IRRESIGNAÇÃO do fundo de investimentos autor - Pretensão de deferimento do pedido de desconconsideração também em face do corréu, afastando a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais - Alternativamente, pleiteia a fixação dos honorários por equidade - CABIMENTO PARCIAL - Existência de decisão anterior acolhendo o pedido de desconconsideração, reconhecendo a formação de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial entre os executados, as empresas requeridas e os sócios de fato ou não, deferindo a inclusão dos réus no polo passivo da execução, excetuando-se o corréu, ora agravado - Decisão mantida por esta C. Câmara, por ocasião dos julgamentos dos recursos interpostos pela requerente e pelos réus - Posteriormente, foi indeferido o pedido em relação ao corréu, ora agravado, condenando o requerente a ressarcir os prejuízos causados pela efetivação da tutela antecipada revogada, a serem apurados em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do corréu, fixados em 10% sobre o valor da causa - No tocante à rejeição do pedido em face do corréu, ora agravado, o requerente, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos do Art. 50 do CC, para a pretendida inclusão no polo passivo da execução - Mantida a decisão nesse ponto - No que se refere a fixação dos honorários advocatícios, merece pequeno reparo a decisão agravada - Embora o C. STJ atualmente admita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, para tanto deverão ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as peculiaridades de cada caso concreto, para evitar condenação excessivamente onerosa ao requerente e remuneração desproporcionalmente vantajosa ao advogado que defende a parte ré - Na hipótese é perfeitamente cabível a fixação por equidade na forma prevista no Art. 85, § 8º, do CPC, na quantia de R\$ 10.000,00, que não acarreta ônus demasiado ao credor e que garante remuneração condigna ao patrono do corréu - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - **DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2129425-75.2025.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 10/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de duplicata, cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da duplicata e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00, além de julgar improcedente o pedido reconvenicional. A ré, inconformada, interpôs recurso de apelação, sustentando a existência de relação contratual e a legitimidade do protesto, com base em provas digitais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a duplicata sem aceite protestada possui causa lícita e se a ré, ora apelante, desincumbiu-se de seu ônus probatório para demonstrar a efetiva prestação dos serviços que deram origem ao título, de forma a legitimar sua cobrança e, conseqüentemente, afastar a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A duplicata mercantil, por sua natureza, é um título de crédito causal, que exige a demonstração de sua origem em uma efetiva prestação de serviços ou compra e venda mercantil, nos termos da Lei nº 5.474/68. 4. Em se tratando de duplicata sem aceite, a legislação exige a comprovação cumulativa da causa debendi, ou seja, a prova da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços. 5. As provas digitais (e-mails e mensagens de aplicativo) apresentadas pela apelante não foram suficientes para comprovar a contratação definitiva e a prestação dos serviços, pois se limitaram a demonstrar tratativas preliminares, não havendo documento hábil que comprove a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68. 6. O ônus de provar a regularidade da emissão do título e a prestação dos serviços era da ré, conforme o art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. 7. A ausência de lastro para o título protestado torna o protesto indevido e, por consequência, legítima a pretensão de indenização por danos morais, cujo valor foi fixado em montante razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A duplicata sem aceite, por ser título de natureza causal, deve ser acompanhada de documento hábil que comprove a efetiva prestação dos serviços para legitimar sua cobrança e protesto. 2. A ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços torna o protesto indevido, cabendo indenização por danos morais, dada a sua presunção de lesividade à imagem da empresa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 5.474/68, art. 15, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJSP, Apelação Cível nº 1002231-59.2023.8.26.0201, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1023356-15.2021.8.26.0602, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003361-51.2023.8.26.0309, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025.” (Apelação Cível nº [1099734-58.2024.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 24/09/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. DESCABIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança de proposta contra Companhia de Seguros Previdência do Sul, visando o pagamento de indenização securitária referente à apólice firmada pelo empregador de Sebastião Olímpio Mariano. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento de 50% da indenização, com correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado pela ré por falta de produção de provas; (ii) falta de interesse de agir e (iii) possibilidade de recusa de pagamento da indenização pela seguradora, sob alegação de omissão de doença preexistente pelo segurado. III. Razões de decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a produção de provas não era necessária para elucidar a questão de direito. A ré tinha condições de apresentar provas documentais na contestação, conforme art. 373, II, do CPC. Há interesse de agir, diante da manutenção da recusa e da ausência de indicação dos documentos faltantes. 4. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 5. Ausência de comprovação da má-fé do segurado quando da contratação do seguro, acrescida da não exigência, pela seguradora, de realização de exames médicos, que obsta a recusa da cobertura securitária com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes do C. STJ e desta Corte. IV. Dispositivo. 6. Sentença mantida. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº [1031753-12.2024.8.26.0003](#), Rel. João Antunes, j. 02/09/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Clínica veterinária que teria recebido críticas negativas de supostos perfis falsos nas plataformas "Google Maps" e "Google Meu Negócio" – Pleito de retirada dos conteúdos ofensivos – Sentença de improcedência – Conflito entre direitos fundamentais – Aplicação às pessoas jurídicas, no que couber, da proteção dos direitos de personalidade – Inteligência do art. 52 do Código Civil – Em caso de excesso no exercício do direito à crítica, deve o autor da manifestação responder quando ofende a honra objetiva da pessoa jurídica atingida – Reclamações publicadas nas plataformas mantidas pela parte ré que não extrapolam o direito à crítica – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1095002-37.2024.8.26.0002](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 24/09/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Incontroverso bloqueio de acesso aos investimentos realizados pela parte autora na plataforma digital disponibilizada pela requerida, tornando impossível o resgate dos valores. Ordem judicial de bloqueio decorrente de investigação promovida pela Polícia Federal, a qual corresponde a fortuito interno que não pode ser oposto ao consumidor. Restituição dos valores bem determinada. Sentença de procedência, mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003207-63.2024.8.26.0320](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 25/09/25).

“1. Prestação de serviços - Ação cominatória cc indenizatória - Conta da autora nas redes sociais Instagram e Facebook invadida por terceiros, com a aplicação de golpes - Defesa que invoca falha da própria usuária – Não comprovação - Ônus da prova que incumbia ao réu e também prestador de serviço – Evidente falha na segurança do serviço prestado – Responsabilização pelo risco da atividade. 2. Utilização da conta da demandante para a aplicação de "golpes" - Abalo em sua imagem profissional - Suficiência para configurar dano moral – Indenização majorada, de acordo com as circunstâncias do fato, da autora e do réu. 3. Danos materiais – Gastos com profissional para recuperar a conta da autora, que não obteve esse desfecho pelos canais disponibilizados pelo réu para solução administrativa da questão – Ressarcimento devido. 4. Lucros cessantes – Documentos acostados - Insuficiência para demonstrar que se tratavam de ganhos habituais da autora, que estavam relacionados ao trabalho desenvolvido em seus perfis e, que havia legítima expectativa de novas contratações – Descabimento – Provimento parcial do apelo da autora e improvimento do apelo do Facebook.” (Apelação Cível nº [1000801-94.2024.8.26.0344](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 25/09/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Queda de motocicleta provocada por cabos soltos de internet na via pública de tráfego. Decisão que saneia o processo e determina a produção de provas complementares com inversão do ônus probatório em favor das autoras. Inconformismo da parte ré. Natureza jurídica da relação. Parte autora qualificada como consumidora por equiparação. Artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Irrelevância de não ter contratado os serviços disponibilizados pela ré. Aplicabilidade das regras de proteção do consumidor. Acidente de consumo caracterizado. Relação de consumo existente. Presença da verossimilhança das alegações das agravadas. Vulnerabilidade técnica reconhecida. Inversão do ônus probatório inalterada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2270759-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 30/09/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. MERCADO LIVRE. SUSPENSÃO PERMANENTE DE USUÁRIO-VENDEDOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. Insurgência das rés contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para (I) determinar a restituição da conta do autor nas condições anteriores ao bloqueio, (II) condenar as rés ao pagamento dos lucros cessantes, enquanto permaneceu inativa a conta do vendedor e (III) condenar as rés a indenizarem pelo dano moral, fixado em R\$5.000,00 (cinco mil reais). Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.195.642/RJ. Reconhecimento, neste julgado da 'vulnerabilidade informacional' e da possibilidade de aplicação da teoria finalista aprofundada, para permitir a extensão e a aplicação da legislação consumerista também ao fornecedor quando sujeito às regras contidas em contrato de adesão para anúncio em plataforma digital. Consumidor por equiparação. Irregularidades não comprovadas pela plataforma. Detecção automática de

comportamento suspeito por meio de sistema informatizado. Falta de segurança nas afirmações de que houve prática de fraude financeira ou comercialização de produtos não certificados. Concessão de selo de qualificação "MercadoLíder Gold" ao vendedor, em ato que demonstra contradição, já que para a entrega da qualificação há prévia análise comportamental e do que se comercializa. Venire contra factum proprium non potest. Desproporcionalidade na aplicação da penalidade. Violação ao direito de defesa e de se ter punição graduada. Suspensão permanente do vendedor e retenção dos valores referentes às vendas concluídas. Dano moral corporificado. Suspensão indevida da conta que gerou inegável repercussão negativa na fama do vendedor, que depende do seu histórico favorável para captação de clientela. Inviabilidade, contudo, de condenar a plataforma a indenizar pelos lucros cessantes, uma vez que o apelante permaneceu com os produtos em sua posse e ficou livre para vendê-los em outras localidades. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a pretensão de indenização quanto aos lucros cessantes. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1130776-62.2023.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 02/09/25).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ. Compra e venda de móveis planejados pagos por meio de cartão de crédito. Preliminar. Legitimidade Passiva. Ocorrência. Legitimidade que está relacionada à pertinência subjetiva para figurar em um dos polos da ação. Teoria da asserção. Parte autora que imputa às rés a responsabilidade pelos fatos narrados. Negócio que foi realizado por meio do cartão de crédito emitido e administrado pela ré. Mérito. Ré que faz parte da cadeia de consumo. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade objetiva e solidária Art. 14, do CDC. Compra parcelada realizada por meio de cartão de crédito que pode ser equiparada à concessão de crédito por meio de financiamento bancário. Aplicação do art. 54-F, do CDC. Rescisão do contrato que acarreta o cancelamento da compra perante a instituição financeira. Impugnação ao dano moral. Falta de interesse de agir. Questão que não foi sequer tratada nos autos. Recurso não conhecido nesse ponto. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido." (Apelação Cível nº [1015262-53.2022.8.26.0114](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 29/09/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Seguro. Alegada contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto indevido de valores em conta bancária. Demanda movida contra a corretora responsável pela cobrança e o banco em que mantida a conta do autor, a partir da qual descontado o valor cobrado. Demanda declaratória negativa acolhida, com reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como determinando a restituição em dobro do valor descontado, tendo sido afastada a caracterização de danos morais. Insurgência da instituição financeira e do autor. Banco parte legítima em face da teoria da asserção. Existência ou não de responsabilidade civil que é matéria de mérito. Relação jurídica securitária não demonstrada. Obrigação solidária da corretora e do banco quanto à restituição dos valores apropriados em conta, a primeira como beneficiária dos descontos da fraude, o segundo em face da teoria do risco e da relação bancária mantida para com a cliente. Dano moral, efetivamente, não caracterizado. Ocorrência de apenas quatro descontos, em valores reduzidos. Evento insignificante para causar abalo efetivo de ordem psicológica, ou lesão de qualquer ordem a direitos da personalidade. Reembolso extrajudicial dos valores descontados nove meses antes do ajuizamento da demanda. Tentativa de locupletamento fácil e desproporcional por

parte do autor. Sentença integralmente mantida. Apelos de ambas as partes desprovidos.” (Apelação Cível nº [1001622-90.2024.8.26.0185](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/09/25).

“DIREITO DE IMAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. PROVIMENTO. 1. Pretensão de reforma da decisão que antecipou a tutela de urgência, para determinar que a Google proceda, no prazo de cinco dias, à imediata remoção e desindexação de todo e qualquer link, página ou conteúdo que exponha os dados pessoais do autor, nos resultados de busca. 2. Provedores de pesquisa não são responsáveis pelos conteúdos dos resultados das buscas realizadas por seus usuários, não podendo ser obrigados a exercer controle prévio sobre tais conteúdos. 3. A responsabilidade dos provedores de pesquisa é limitada à garantia do sigilo, segurança e inviolabilidade dos dados cadastrais dos usuários, não abrangendo a filtragem de conteúdo. Tutela e multa revogadas apenas em relação à Google. Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2264714-77.2025.8.26.0000](#), Rel. Silvia Rocha, j. 30/09/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INÉPCIA DA INICIAL – Narração dos fatos da qual não decorre logicamente a conclusão – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos negativados promovida contra empresa concessionária de energia elétrica – Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, apelando a autora – Não atendimento, pela promovente da ação, de ordem para que informe se outra concessionária é quem fornece a energia elétrica para sua residência e comprove o pagamento, para alguma fornecedora, correspondente aos meses cobrados, impugnados na inicial sob a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes – Não atendimento que deixa a petição inicial sem nexos lógicos entre os fatos alegados e a conclusão que apresenta – Inépcia da inicial reconhecida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003468-69.2025.8.26.0004](#), Rel. Monte Serrat, j. 30/09/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO IMPROVIDO. PLEITO DE ACESSO DOS MORADORES DO SUBCONDOMÍNIO DEMANDANTE À PORTARIA DO DEMANDADO. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SUBCONDOMÍNIOS SÃO INDEPENDENTES E FORAM COMERCIALIZADOS COM ACESSOS EXCLUSIVOS A VIAS PÚBLICAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO QUE NÃO PODE SER IMPOSTA DE FORMA UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os elementos apresentados nos autos permitem concluir que os subcondomínios são independentes e possuem portarias de acesso exclusivas, de modo que não pode o autor pretender obrigar o réu a cadastrar seus moradores para utilizarem o acesso. **DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBIMENTO MÍNIMO DO RÉU, DE ONDE DECORRE A ATRIBUIÇÃO POR INTEIRO AO AUTOR DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.** 1. Em sua petição inicial, o autor pleiteou a declaração de unidade do Condomínio Jardins, bem como do direito de utilização conjunta das vias de acesso pelos

condôminos, cabendo ao réu cadastrar os condôminos e moradores do autor a fim de incluir os dados de biometria e/ou reconhecimento facial. Houve parcial acolhimento do pleito, apenas para se declarar que se trata de condomínio único. 2. Tendo sido mínimo o sucumbimento do réu, a responsabilidade pelas respectivas verbas deve ser atribuída por inteiro ao demandante (CPC, artigo 86, parágrafo único). 3. Além disso, reformula-se o arbitramento da verba honorária sucumbencial, fixando-a, por equidade, em R\$ 1.300,00, já considerados os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar aviltamento dos trabalhos dos advogados das partes, tendo em vista o baixo valor da causa.” (Apelação Cível nº [1055619-52.2024.8.26.0002](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 02/09/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – AUTORES QUE CONTRATARAM AS RÉS, CONJUNTAMENTE, PAGANDO A INTEGRALIDADE DO PACOTE TURÍSTICO QUE COMPREENDIA A PASSAGEM, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE VEÍCULO E PASSEIOS – CONTRATADAS QUE DESCUMPRIRAM COM O PACTUADO – AUTORES QUE TIVERAM QUE CUSTEAR, NOVAMENTE, OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESTINO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS AS RÉS – RECONHECIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CORRESPONDÊNCIA AO GASTO REALIZADO PELOS AUTORES – PERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Sendo incontroverso nos autos que os autores, em contrato único, ajustaram com as corrés a aquisição de pacote turístico, compreendendo transporte, hospedagem, aluguel de carro e passeios, mas ao chegarem ao destino depararam com o não pagamento, pelos corrés, dos prestadores de serviços no destino, impõe-se o reconhecimento de as responsabilidade solidária ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores e não unicamente o valor de sua comissão pela intermediação, visto que sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 7º, pár. único, e 14, do CPC.” (Apelação Cível nº [1009225-81.2024.8.26.0100](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 09/09/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de ressarcimento de danos causados por acidente de trânsito. O veículo da autora foi abalroado na parte traseira por automóvel pertencente à corré e conduzido pelo corréu, resultando em danos de R\$ 23.003,56. A sentença condenou os réus ao pagamento dos danos. II. Questão em Discussão 2. Determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a suficiência das provas apresentadas para comprovar os danos materiais. III. Razões de Decidir 3. As normas de trânsito impõem ao condutor o domínio sobre o veículo, devendo ser dirigido com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. A presunção de culpa em acidentes de trânsito recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo. 4. A apelante não apresentou provas capazes de infirmar as alegações autorais, e os documentos apresentados pela autora foram considerados suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos e os danos causados. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. 6. Tese de julgamento: "1. Presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. 2. Suficiência de provas apresentadas pela autora para comprovar os danos." Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas Legislação Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 29, II; Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 374, II; art. 85, §11º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2017. TJSP, Apelação Cível nº 1062336-14.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rosângela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1012658-74.2021.8.26.0011, Rel.

Des. Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2022.” (Apelação Cível nº [1018463-92.2022.8.26.0004](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 23/09/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação pretendendo "embargo e demolição de obra nova" e indenização por danos materiais e morais - Construção em terreno vizinho com invasão de fração dos terrenos dos autores - Adoção pelo D. Juízo a quo das conclusões apresentadas em laudo pericial complementar ao primeiro – Trabalho pericial tecnicamente completo e mais atual que converge com o primeiro acerca da pela invasão da obra da ré no terreno dos autores e afirma a impossibilidade de demolição da obra invasora - Fração invadida que não supera a vigésima parte do todo – Valor da obra invasora que supera, em muito a da área invadida – Evidenciada a má-fé do construtor que era sabedor dos exatos limites dos terrenos, pois durante às obras, tomou em locação os imóveis dos autores – Incidência do disposto no artigo 1.258, parágrafo único, do Código Civil, diante da impossibilidade de acolher o pedido demolitório da obra invasora - Incontroversa a demolição, pela executora da obra, das construções existentes nos terrenos dos autores – Dono da obra que responde pelos prejuízos causados a terceiros -Valores das construções demolida também apurados no minucioso laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo e equidistante das partes - Arguição de sentença ultra petita que não tem lugar de ser - Pretensão da apelante em limitar a indenização à uma das matrículas imobiliárias, que implicaria em indevido enriquecimento sem causa - Os apelados, casados entre si, são titulares do imóvel objeto da matrícula 16.005 do CRI local, o qual confronta, pelos fundos, com o imóvel objeto da matrícula 16.004, esse de titularidade exclusiva do cônjuge virago – Dano moral evidenciado - Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002643-44.2019.8.26.0584](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 01/09/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – Quinto Andar - Plataforma digital - Contrato de locação - Cláusula arbitral - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Juízo a quo competente para resolução do mérito - Sentença anulada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1102886-17.2024.8.26.0100](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 10/09/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de débitos locatícios – Pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor via expedição de ofício às empresas custodiantes de criptomoedas – Medida que vem sendo deferida por este E. Tribunal de Justiça a fim conferir efetividade jurisdicional à tutela do interesse deduzido em juízo – Ativo financeiro com valor pecuniário – Pertinência na pesquisa – Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento nº [2262916-81.2025.8.26.0000](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 01/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA COM BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE RECONHECEU A INVALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO CONTRATO

E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DO FORO DA COMARCA DE MACAÉ/RJ - O AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM JUÍZO ALEATÓRIO, ENTENDIDO COMO AQUELE SEM VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NA DEMANDA, CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA QUE JUSTIFICA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - ART. 63 DO CPC COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.879/24 - PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS DO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2180693-71.2025.8.26.0000](#), Rel. Luiz Eurico, j. 02/09/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Lesão sofrida por autora em atração do parque de diversões administrado pela ré - Montanha-russa - Pretensão indenizatória de dano moral julgada procedente - Acidente de consumo configurado - Dever de segurança - Nexo causal e dano comprovados por laudo pericial - Insuficiência de informação sobre riscos específicos - Artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor - A autora experimentou ofensa à sua integridade física, que lhe causou dor, sofrimento e angústia, por isso que plenamente caracterizado o dano moral na espécie, embora não na dimensão pretendida na inicial - Indenização do dano moral bem arbitrada em R\$ 15.000,00, não comportando redução - Sentença mantida - Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1013970-72.2022.8.26.0004](#), Rel. Sá Duarte, j. 25/09/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Acidente sofrido por motociclista provocado por cabo suspenso no poste. Exame do caso à luz da legislação consumerista. Requerente que se amolda ao conceito de consumidor por equiparação. Exegese do art. 17 do CDC. Responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), que não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º). Incidência, outrossim, do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Danos materiais comprovados e não impugnados, no valor de R\$ 1.215,00. Danos morais configurados, tanto pela lesão física sofrida pelo autor, quanto pelo abalo psicológico causado pelo inesperado acidente. Indenização fixada em R\$ 10.000,00, valor compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação. Lucros cessantes não demonstrados. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001056-59.2024.8.26.0471](#), Rel. Gomes Varjão, j. 01/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUTORIZAÇÃO AO VENCEDOR DA AÇÃO TRABALHISTA PARA LEVANTAR NAQUELES AUTOS 70% DOS VALORES DEPOSITADOS E VEDAÇÃO A QUE OS EX-PATRONOS LEVANTEM QUAISQUER VALORES, INCLUSIVE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE SUBSISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS É DIREITO AUTÔNOMO. VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO AFASTADA. DESARRAZOÁVEL QUE SE VEDE AO AGRAVADO LEVANTAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DEPOSITADO PELO VENCIDO NA AÇÃO TRABALHISTA, DADO O CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. EVENTUAIS DIFERENÇAS SERÃO OBJETO DE ACERTO FINAL, COM POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO AGRAVADO CASO NÃO PAGUE ESPONTANEAMENTE ALGUMA DIFERENÇA CABÍVEL AOS AGRAVANTES. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravado de instrumento contra decisão que autorizou o levantamento de valores em ação trabalhista pelo Agravado, questionando a manutenção de recursos para proteção de honorários advocatícios após destituição dos advogados Agravantes. II. A questão em discussão consiste em

verificar se os honorários sucumbenciais depositados podem ser levantados pelos Agravantes antes do deslinde da ação de arbitramento de honorários e se deve ser vedado ao Agravado, vencedor da demanda trabalhista, o levantamento da parte dos valores autorizados pelo juízo a quo. III. Razões de Decidir. A probabilidade do direito dos Agravantes está evidenciada pela prestação de serviços por mais de sete anos e pela revogação unilateral do mandato. A natureza alimentar dos honorários sucumbenciais permite seu levantamento pelos ex-patronos Agravantes, desde que identificados e apartados, por se tratarem de direito autônomo. Não se pode vedar ao vencedor da demanda trabalhista o levantamento do que lhe caiba, sem prejuízo de acerto final no que tange a eventuais diferenças que serão objeto da ação de arbitramento. Neste ponto, desprovido o recurso. IV. Tese de julgamento: 1. Honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e podem ser levantados se identificados. 2. A decisão deve resguardar apenas os direitos proporcionais, e não absolutos, dos advogados até o arbitramento final. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2186610-71.2025.8.26.0000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30/09/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – Autora alega ter ganho valores na plataforma de jogos de aposta "Coy777", mas condicionado o saque integral da quantia mediante o depósito de valores na plataforma – Transferências bancárias para os Requeridos Lucky Pay (intermediadora de pagamentos internacionais) e Lugu (instituição financeira) – Requeridos atuaram como intermediadores de pagamento, sem participação no negócio jurídico entre a Autora e a plataforma Coy777 – Ausente nexo causal entre o alegado dano e os serviços prestados, pois o prejuízo decorreu de culpa exclusiva de terceiro e falta de cautela da Autora – Ausente o dever de indenizar – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004297-74.2024.8.26.0266](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 22/09/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Fator K. Restaurantes e similares. Inexistência de exame ou avaliação anterior para comprovar a emissão de poluentes e o fato gerador da cobrança. Descumprimento do devido processo legal substancial. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002480-12.2024.8.26.0189](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 24/09/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Fator K. Restaurantes e similares. Inexistência de exame ou avaliação anterior para comprovar a emissão de poluentes e o fato gerador da cobrança. Descumprimento do devido processo legal substancial. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002480-12.2024.8.26.0189](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 24/09/25).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Promessa de compra e venda envolvendo multipropriedade de unidade em empreendimento denominado "Evian Thermas Residence". Rescisão contratual corretamente decretada, com condenação da ré à devolução de 75% dos valores quitados pelo autor, em parcela única. Súmulas n. 543 do STJ e ns. 1/3 e 160/161 do TJSP. Previsão contratual que autorizava retenção de 50% em favor da vendedora, mostrando-se abusiva. Retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes. Comissão de corretagem informada em contrato (Tema 938 do C. STJ). Impossibilidade de devolução. Taxa de fruição adequadamente fixada em sentença, calculada de forma proporcional aos períodos em que o autor poderia efetivamente usar e dispor do imóvel. Entendimento predominante nesta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003536-22.2025.8.26.0003](#), Rel. Milton Carvalho, j. 12/09/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Tutela cautelar antecedente - Sociedade limitada – Deliberação assemblear de exclusão de sócia minoritária de duas sociedades – Deferimento parcial do pedido formulado, observada a existência de quórum qualificado em apenas uma das duas sociedades – Aplicação do art. 1.085 do CC/2002 - Presença de cláusula específica no contrato social - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2060940-23.2025.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 20/08/25).

“APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Apelação. Rescisão contratual. Concorrência desleal. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Antecipação da tutela recursal deferida em favor do autor. 1. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. Descabimento. Processamento de recuperação judicial da ré que tramita na Comarca de Campo Grande/MS. Alegação de que o contrato em discussão é bem essencial afastada por v. Acórdão proferido pelo E. TJMS no agravo de instrumento nº 1409161-73.2022.8.12.0000, já transitado em julgado. Preclusão da matéria. Arts. 505, caput, e 507, do CPC. Contrato de licenciamento que não é bem tangível, destinado à produção de bens de consumo. Art. 6º, § 7º-A, da LRF. Doutrina. 1.2 FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Alegações que se confundem com o mérito, devidamente apreciadas na fundamentação. 1.3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Questões debatidas que demandam prova eminentemente documental. Desnecessária a produção de outras provas (oral e pericial). Art. 355, I, do CPC. 2. MÉRITO DO PROCESSO. 2.1. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Contrato de licenciamento de marca firmado entre as partes em 2018. Cláusula contratual que prevê a aposição de selo de autenticidade nos produtos licenciados. Descumprimento por parte da ré incontroverso. Prova da comercialização de peças de vestuários sem o selo holográfico. Descabida alegação de que o clube não forneceu os selos, conforme determinação contratual. Autor que só foi notificado do alegado descumprimento após o pedido de rescisão contratual. Prazo para sanar irregularidades que se mostra impraticável. Manutenção da sentença nesse ponto. 2.2. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. Aplicação em valor reduzido, diante da impossibilidade de observância do prazo de cura. Art. 413 do CC. Reforma parcial da sentença para fixar a multa em R\$ 4.000.000,00. 2.3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Ré sucumbente na maior parte. Condenação ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no patamar já majorado de 12% do valor da condenação. Apelo do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Agravado Interno Cível nº [1055430-42.2022.8.26.0100/50000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 03/09/25).

“APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação de indenização. Rescisão contratual motivada. Inadimplemento reiterado da representada quanto ao pagamento das comissões, por período de 18 meses, com atrasos superiores a 70 dias. Natureza alimentar das comissões que inviabiliza a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Força maior (COVID-19) não comprovada. Faturamento da representada que se manteve e até aumentou no período. Rescisão justificada pelo representante configurada. Indenização devida na forma do art. 27, "j", da Lei 4.886/65. Precedentes. Gratuidade judiciária concedida à apelante (art. 98, CPC; Súmula 481 do STJ). Inversão do ônus sucumbencial. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1005154-78.2022.8.26.0529](#), Rel. Azuma Nishi, j. 03/09/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Astreintes. Afastada a responsabilidade da fiadora pelo pagamento da sanção processual. Obrigação de garantia que não se estende a imposições processuais. Legitimidade é condição da ação, que pode ser examinada em qualquer grau de jurisdição ou tempo. Honorários sucumbenciais, devidos aos patronos do litisconsorte excluído, podem ser fixados por equidade. Precedentes. Descabimento da multa prevista no art. 1.026, §2º/CPC na espécie. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (Agravado de Instrumento nº [2231441-10.2025.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 17/09/25).

“FRANQUIA – Cobrança – Descabida, in casu, a aplicação da multa contratual pela rescisão do contrato de franquia por iniciativa dos franqueados réus – Contexto de pandemia que inviabilizou a continuidade das atividades da unidade franqueada – Loja de sorvetes inserida em shopping que, pouco depois do início da operação, teve sua atividade encerrada por 2 meses; depois, teve período de operação reduzida para, logo em seguida, ser fechada novamente, tudo por decreto local – Inviabilidade de continuidade da operação nesse contexto – Força maior que afasta a penalidade contratual – Inteligência do art. 393, caput e parágrafo único, do Código Civil – Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados - Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1010409-36.2023.8.26.0576](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 17/09/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelações contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconventionais. Discussão quanto ao uso indevido da marca "Lamborghini" e associação indevida aos conhecidos automóveis de luxo. Autores/reconvindos alegam uso não autorizado da história e marca "Lamborghini" pelas rés/reconvintes. A ré/reconvinte Fabio Lamborghini Brasil Ltda. alega cerceamento de defesa e direito ao uso do nome civil, além de abuso do direito de ação. II. Razões de Decidir Afastado o cerceamento de defesa, pois as provas requeridas são dispensáveis e os fatos já estão suficientemente delineados. As questões debatidas demandam prova eminentemente documental. Art. 355, I, do CPC. Doutrina. A marca "Lamborghini" não conta com proteção de alto renome. Art. 125 da LPI e as rés/reconvintes providenciariam o registro da própria marca, dois deles já referidos, não constatada a alegada violação. Evidente concorrência desleal e parasitária pelas rés/reconvintes ao se valerem da história e prestígio dos automóveis Lamborghini, bem como do nome do fundador da empresa, configurando risco de confusão e associação indevida. Abstenção da conduta, sob pena de multa. Possibilidade de utilização do nome "Fabio Lamborghini", diante da autorização do titular. Art. 18 CC. Arts. 124, XV, e 195, III, da LPI. A concorrência desleal dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Os danos materiais serão apurados em liquidação de sentença. Art. 210, I, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Danos morais arbitrados em R\$ 30.000,00. Descabimento dos pedidos reconventionais, afastada a alegação de abuso do direito de ação. III. Dispositivo. Recurso da ré/reconvinte não provido. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1153098-76.2023.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 17/09/25).

“DIREITO EMPRESARIAL – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – FUNDO DE COMÉRCIO – "GOODWILL" – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – NÃO ACOLHIMENTO I. CASO EM EXAME FERNANDA APARECIDA DE AGUIAR CAVALCANTE propôs ação contra CMC CORRETORA DE SEGUROS LTDA., CHARLES MALDONADO CAVALCANTE e VITOR SUAREZ E SILVA, objetivando a apuração de haveres devidos pelo exercício de direito de retirada da sociedade, como sócia detentora de 49% do capital social. A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R\$ 1.288.433,53, e improcedente a reconvenção dos réus. Inconformismo dos réus. Não acolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar: (a) a correção da inclusão de valor referente ao fundo de comércio no cálculo dos haveres da autora; (b) improcedência da reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão saneadora já deixara claro que a apuração dos haveres deve se lastrear no balanço especial de determinação, com inclusão do fundo de comércio, excluindo-se o chamado "goodwill" e o método do "fluxo de caixa descontado". 2. O laudo pericial se ateve às diretrizes fixadas na decisão saneadora, valendo-se do método do balanço especial de determinação, para incluir dentre os bens intangíveis, o valor do "fundo de comércio", apurado à época da saída da autora do quadro social (10 de novembro/2020). 3. O art. 606, CPC, ao dispor sobre a avaliação dos bens e direitos do ativo, alude a bens tangíveis e intangíveis, a preço de saída. Dessa forma, no balanço de determinação deve ser computado o conjunto de bens e valores pertencentes à sociedade, aptos a gerar benefícios econômicos, com base na data da resolução. E tais recursos econômicos podem abarcar bens tangíveis (ou corpóreos, como imóveis, mercadorias em estoque, créditos contra terceiros etc.) e intangíveis (ex.: marcas, fundo de comércio etc.). No caso em debate, a decisão saneadora determinou a inclusão do fundo de comércio, avaliado à época da retirada da sócia (novembro/2020). E a perícia apurou o valor do Fundo de Comércio com amparo na média histórica, relativamente aos exercícios de 2016 a 2020, com valores identificáveis e escrituráveis, sem qualquer estimativa ou projeção de lucro futuro. É preciso distinguir o "fundo de comércio" da expressão "goodwill". O "goodwill" consiste numa expectativa de lucros futuros, decorrente de uma avaliação subjetiva sobre a capacidade da empresa gerar renda, num contexto em que o sócio retirante nem mais integra a sociedade. De conseguinte, o método do "fluxo de caixa descontado" se mostra inadequado, por envolver projeções de estimativas de lucros no futuro, trazidas para valor presente. No caso, tanto o "goodwill" como o critério do "fluxo de caixa descontado" foram expressamente excluídos na decisão saneadora. E mais. O ativo intangível pode ser, ou não, identificável e passível de escrituração contábil. O "goodwill", não sendo identificável, muito menos passível de escrituração contábil, não compõe os haveres do sócio retirante. RECONVENÇÃO. A reconvenção dos réus apelantes não pode ser acolhida. Restou demonstrado que a sócia retirante (autora apelada) não recebeu valores indevidos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002778-82.2021.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 02/09/25).

“Ação de obrigação de fazer. Pretensão de transferência do nome de domínio '<https://www.mention.com.br/>' para si, sob o argumento de prática de 'cybersquatting'. Improcedência do pedido. Manutenção. Domínio registrado, pela requerida, em 2019. Marca "Mention" depositada, pela autora, no INPI, em 2023. Ausência de prova de prática de 'cybersquatting' diante da ausência de má-fé. Adoção do princípio do "first come, first served", que

privilegia a anterioridade àquele que satisfizer as exigências para seu registro. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1182286-80.2024.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi Arruda, j. 09/09/25).

“Direito Civil. Apelação. Patentes. Ação julgada improcedente. PATENTE DE INVENÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. **I. Caso em Exame.** A autora, Acumuladores Moura S/A, buscou a declaração judicial de não infração à patente dos réus, Ep Telecom Serviços Ltda., Andre Luiz Lima Amorim e Enio Carlos Prudente, e autorização para explorar economicamente o produto 48MF100, alegando que não infringe a patente BR 10 2016 015 635. Requereu que os réus se abstivessem de prestar informações inverídicas e de tomar medidas para impedir a exploração do produto, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus pelos danos morais e materiais ocasionados. **II. Questão em Discussão.** São discutidas as seguintes questões: (i) se há nulidade da sentença; (ii) a higidez do laudo pericial; (iii) se o produto da autora infringe a patente dos réus; e (iv) a força probatória das demais provas carreadas aos autos. **III. Razões de Decidir.** Preliminar de ilegitimidade afastada. Cessão do objeto litigioso que não altera a legitimidade das partes. Cerne do inconformismo. A sentença comporta reforma. Laudo pericial considerado inconsistente e tendencioso, não atendendo satisfatoriamente aos comandos do art. 473, do CPC, e não respondendo adequadamente aos quesitos formulados pelos réus. Provas robustas que apontam para usurpação intencional do processo de fabricação do "MABECE" - "Módulo de Acoplamento e Blindagem de Baterias Estacionárias" - (produto dos réus.). Informações sobre o verdadeiro processo de fabricação do produto da autora, o "Acumulador 48MF100" - "Conjunto para Alojamento de Baterias" ("MOURA BOX") que, intencionalmente, não ficaram acessíveis aos réus, sendo categorizados como documentos sigilosos, confirmando a suspeita quanto à manipulação de dados e fatos, com o escopo de esconder a prática ilícita (violação de patente e concorrência desleal). Produto "Acumulador 48MF100", da autora, que executa, substancialmente, a mesma função decorrente da aplicação industrial dos termos da patente BR102016015635, dos réus, produzindo substancialmente o mesmo resultado que os elementos nela reivindicados. A análise dos fatos e provas indicam que o produto da autora é uma cópia por imitação literal e por equivalência óbvia da invenção dos réus, caracterizando infração de patente. **IV. Dispositivo e Tese.** *Dispositivo:* Sentença reformada. Ação declaratória negativa julgada improcedente (1050314-26.2020.8.26.0100). Reconvenção apresentada na referida ação e demanda conexa (processo n. 0003342-44.2022.8.26.0100) julgadas procedentes. **Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado.** *Tese de julgamento:* A violação de patente existe mesmo que o suposto produto infrator não replique de maneira literal todos os elementos da reivindicação, bastando que todos os elementos essenciais da única reivindicação independente da invenção estejam presentes, no objeto infrator, de maneira literal ou por equivalência óbvia, produzindo o mesmo resultado (função) da invenção usurpada. Modificações cosméticas ou acidentais, no objeto do infrator, que não afastam a contrafação ou violação da patente de invenção objeto da lide. **Legislação Citada:** CPC, art. 109, caput, e §1º; arts. 470, I; 473, II, III e IV; Lei 9.279/1996, arts. 25, 42, 44, 183, I, 184, I, 186, 195, III, 207, 208, 209 e 210; INPI, IN 30/2013.” (Apelação Cível nº [1050314-26.2020.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 23/09/25).